

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 32 (5)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 4. juulil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 91 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister O. Strandman ja rahaminister J. Kukk.

P ä e w a k o r d:

1. Komisjonide täiendawad walimised.

2. Seadusandliku delegatsiooni seadlus — I lugemisel.

3. Määrus Asutawa Kogu ja walitsuse liigete tasu asjus.

Koosolekut juhatab abiesimees A. Birk, pärast abiesimees L. Olesk.

Sekretääri kohal abisekretäär H. Raudsepp.

Koosolek algab kell 5 p. l.

1. Teadaandmine
Ameerika-Ühis-
riikide iseseis-
wuse aastapäe-
wa austamise
kohta.

Juhataja A. Birk: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Enne päewakorra juurde mine mist pean ma oma kohuseks järgmist meelde tuletada. Palju aastaid tagasi astus sellel päewal suur Ameerika demokraatia wabaduse teele. Ameerika rahwas ütles, et tema tahab enesemääramise õigust teostada, mis tema eestwõitlejad juba Ameerikasse asudes wälja kuulutanud. Meile, kui demokraatlikule, olgugi wäiksele rahwale, kes wahwalt sellesama enesemääramise õiguse eest wõitleb, on tähtis see päew, ja ma pean oma kohuseks Asutawale Kogule teatada, et Eesti Wabariigi Walitsuse poolt kõik selle päewa kohased awaldused Ameerika demokraatialle on tehtud. (Elawad kiidua waldused kõigil kohtadel.)

Kas soowitakse päewakorda täiendada wõi muuta? Ettepanekuid ei ole, päewakord on ette pandud kuul wastu wõetud.

2. Komisjonide
täiendawad wa-
limised.

Juhatusel on järgmised teadaanded tulnud: „1) Teatan, et Asutawa Kogu töökaitse, kui ka rahaasjanduse komisjonist wälja astun. Asutawa Kogu liige R. Astrem“. 2) Asutawa Kogu juhatusel teatab Eesti maarahwa liidu rühm, et rahaasjanduse komisjonist K. Ipsberg tagasi astub. Palun wäljaastunud liikmete asemele uusi kandidaate määrata.

M. Kurs-Olesk (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei rühma poolt panen ette walida töökaitse komisjoni — P. Karin ja rahaasjanduse komisjoni J. Ammerman.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat töökaitse komisjoni walitud.

A. Jürman (maal.): Rahaasjanduse komisjonist wäljaastunud meie rühma liikme asemele panen ette walida Konstantin Päts.

Juhataja A. Birk: Wäljaastunud rahaasjanduse komisjoni liigete asemele pandi ette sotsiaaldemokraatliku tööliste partei poolt akl. Ammerman ja maarahwa liidu poolt akl. Päts. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

3. Seadusandliku
delegatsiooni
seadlus — I lu-
gemisel.

Põhiseaduse komisjoni aruandja J. Seljamaa (loeb): § 5. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 20 näidatud korral otsustab seadusandlik delegatsioon Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete wastutusele wõtmise, arreteerimise ja nende korrigeerimise ettepanekud.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 5 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): § 6. Seadusandlik delegatsioon seletab Wabariigi Walitsuse ettepanekul wabariigis makswaid Wene riigi endisi seadusi,

kui nende tarvitamisel muutunud olude seisukohalt kahtlused tekiwad.

J. Westholm (rhw.): Meil ei ole tarwitusel mitte ainult endised Wene riigi seadused, waid ka okkupatsiooni aegsed ja ka ajutise walitsuse ajal on ilmunud rida seadusi, mida on tarwis seletada. Sellepärast paneb rahwaerakond ette, et § 6-das jäetaks välja sõnad „Wene riigi endisi“, nõnda et § 6 oleks järgmine: Seadusandlik delegatsioon seletab Wabariigi Walitsuse ettepanekul wabariigis makswaid seadusi, kui nende tarwitamisel muutunud olude seisukohalt kahtlused tekiwad.

L. Olesk (töer.): Ettepanud parandusega ei saa ma mitte nõus olla, sellepärast et see paragrahw sel kujul, nagu tema ette on pandud, käiks rohkem kohtuwõimu, kui seadusandliku delegatsiooni võimkonda. See paragrahw umbes selles mõttes on küll minu enese algatusel üles wõetud, ma läksin aga välja seisukohalt, et meil praegu oma seadusi olemas ei ole ja et meie ajutiselt peame jääma Wene seaduste, kui makswate seaduste juurde. Ma arwan, et need Wene riigi seadused on sel ajal antud, kus riigikord koguni wastu käis sellele riigikorrale, mis meil praegu olemas, ja sellepärast nende seletustega hästi toime ei saada lihtsal kohtulikul asjaajamise teel interpretatsiooni kaudu, waid siin tuleb seletust sel teel anda, mis seadusteaduses nimetatakse autentseks seaduse interpretatsiooniks. Lähemaks ülesandeks peaks olema Wene riigi seaduste ümber redigeerimine ning sisuliste muutmistega väljaandmine tarbekorral, et need seadused mitte otsekohe wastu ei käiks muutunud oludele. See, mis nüüd härra Westholm ette paneb, ei käiks nende endiste seaduste kohta, waid käiks ka nende kohta, mis meie walitsus on andnud, ja wõiksid selle alla käia weel okkupatsiooniaegsed seadused — neid peaks kohtuliku, aga mitte autentse seadusandluse teel muutma.

A. Rei (sd.): Mina arwan, et kohtulik seletamine üldse peaks jääma kohtuasutuste hooleks. Mis puutub aga autentseesse seaduste seletamisse, siis ei ole selle sõna tarvitamine käesolewal juhtumisel täiesti õige. Autentne seletus on see, kui seadusandja asutus, kes need seadused on teinud, neid ise seletab. Siin ei ole aga lugu mitte nii. Seadused on teinud endise Wene riigi seadusandlikud asutused, ja

neid peab seletama meie seadusandlik delegatsioon, seega hoopis uus seadusandja. Nii ei wõi seda mitte täpipealt autentseks seletamiseks nimetada. See ei oleks mitte autentne seletus, waid härra Olesk'i ütelse järele seaduste ümber redigeerimine, see on uute seaduste väljaandmine. See on õigus, et senni makswad Wene riigi seadused nõuawad uut redigeerimist, kuid see peab sündima seadusandlikus korras. § 6 aga wõib ainult suuri segadusi sünnitada, sasis olewat õiguslikku wahetorda weel enam sassi ajada. Parem juba kannatame wigast seadust, mis on aastasadu ja aastakümneid püsinud, ja interpreteerime teda endises korras, kui et selle asemele mingit seaduse surrogaati walmistada. Ma arwan, et see § 6 meie riigi seadusandlikule tegewusele wäga despootliku ilme wõib anda, selles mõttes, et kohtulik tegewus on antud seadusandliku asutuse funktsiooniks. Võimude jaotuse õpetus on wana õpetus, mille üle küll waielda wõib, kuid vähemalt see, et kohtuwõim seadusandlikust ja administratiivsest võimust peab eraldatud olema, — vähemalt see peaks kahtlemata maksew olema. Kui aga seadusandlikul asutusel õigus on iga üksiku juhtumise korral seadusi seletada, niipea kui mõne seaduse tarvitamise juures miskisugune kahtlus wõi raskus tekib, siis wiib see wäga libeda tee peale. Ma kardan, et meie õiguslik elu sel juhtumisel wäga kõikuwaks muutuks. See paragrahw annaks meie wabariigi wastastele põhjust meie wastu agiteerimiseks, — waadake ometi, kas ei ole Eesti wabariik tõesti üks riiklik karikatuur, kus kõik riigiwõimu funktsioonid on segi wisatud. Sellepärast arwan ma, et see § 6 otsekohe tuleb välja jätta. Need seadused, mis uue aja walmuga kooskõlas ei seisa, mis nõuawad ümber redigeerimist, tulewad lihtsalt muuta ja seda muutmist tuleb nimetada õige nimega — uute seaduste väljaandmiseks. See on delegatsiooni otsekohene kohus, selleks on temale § 2-ses wolitus antud. Mingisuguste endiste seaduste seletamine, see tähendab, autentne seletamine, wõiks rahulikult seadusandliku delegatsiooni võimu piiridest välja jääda.

Peale selle tähendaksin weel, et see paragrahw keeleliselt praegusel kujul wastuwõetaw ei ole. Seadusandlik delegatsioon seletab Wabariigi Walitsuse poolt makswa pandud endisi Wene seadusi. Endised seadused, see tähendab, —

niisugused seadused, mis nüüd enam seadused ei ole, see on, oma makswuse kaotanud. Mistarwis endist seadust seletada? Sellel ei ole mingit otstarbet, see oleks surnud töö. Wõiks rääkida ainult wabariigis makswate endise Wene riigi seaduste seletamisest. Kuid ettekantud põhjustel soowitan ma tungiwalt seda paragrahwi wälja jätta.

J. Jans (sd.): Mina räägin paragrahwi sissejätmise poolt järgmistel põhjustel: seadused, mis meil maksawad, iseäranis need, mis meie endiselt Wene riigilt oleme pärinud, on väga puudulikud. Nad on osalt ümber muudetud Wabariigi Walitsuse poolt, wõi Wene walitsuse poolt Kerenski ajal ja mis weel jäänud on, on nii puudulikud, et tarwitada peaaegu wõimatu, sest nad ei käi nende osadega, mis muudetud on, kokku. Sellepärast on tungiw vajadus, et keegi neid seletaks. Näiteks, wõtame meie wallaseaduse. Meil maksab endine wallaseadus ja 30. märtsil 1917 a. antud omawalitsuse seadus. Wiimase järele on wallas walimise õigus neil, kes walla piirides elawad. Sellest peaks järgnema, et kui nad wõiwad walimistest osa wõtta, siis neil wallaga mingisugune ühendus on. Kuid siin on ära unustatud ühest wallast teise minemise kord, mis dokumentide ülewiiamise abil sünnib. Sellest asjaseisukorrast tekiwad väga mitmesugused segadused, näiteks hoolekande alal on suur waidlus, kust kogukonnast waene peab abi saama. Wallawaesed wõi üldse waeased, saadetakse ühest kogukonnast teise, linnast maale jne., ilma et keegi end kohustatud tunneks abi andma. Sellele oleks tarwis abi muretseda. Senni on ministeeriumid ringkirjades seletusi andnud, kuid ministeeriumi ringkirjad ei ole mingisugune seadus. Ringkirjad ei saa seadust maksma panna wõi ümber muuta ja on tarwis, et keegi autentselt seletaks, sest on tarwis seadused kooskõlla wiia. Praegu ühtegi asutust ei ole, kes seda teha wõiks. Selles paragrahwis on ära näidatud asutus, kuhu poole wõiks pöörata. Panen sellepärast ette kõne all olevat paragrahwi sisse jätta.

K. Parts (rhw.): Mina arwan, et tõepoolest seadusandlikul delegatsioonil mitte kohane ei ole seadusi seletada, see peaks siiski kohtuasutuste hooleks jääma. On selle paragrahwi tarwidus siiski selle läbi tekkinud, et meil palju endise Wene riigi

seadusi tarwitusele tuleb wõtta ja need enam ajakohased ei ole ja neid peaks muutma, meie riigikorra kohaselt seletama, õieti muutma ja täiendama, siis peaks üks asutus olema, kes seda õige rutuliselt teha wõiks, kuid sarnast tegevust ei pea mitte nimetama seaduse seletamiseks, waid otsekohe endiste seaduste muutmiseks ja täiendamiseks muutunud olude kohaselt. Selles mõttes soowitaksin ma, et see paragrahw antaks tagasi komisjoni kätte ümbertöötamiseks.

A. Rei (sd.): Kui ettepanekut niiwiisi muuta, et seadusandlik delegatsioon seadusi muutma peab, siis tähendab see ikkagi uute seaduste wäljaandmist. Mis poolest oleks see parem, kui meie nimetame, et delegatsioon ei anna mitte uut seadust wälja, waid seletab endisi seadusi. Sel juhtumisel, millest rhs. Jans rääkis, on lihtsalt waja uus seadusenorm maksma panna, sest et wana seadus teatava küsimuse on lahtiseks jättnud. Misspärast meie nimetame seda uut normi mitte Eesti wabariigi uueks seadusandlikuks aktiks, waid wana weneaegse seaduse täiendamiseks, selgitamiseks wõi muutmiseks? Paistab, just nagu tunneksime meie hirmu wõi kartust sõna „seaduse“ ees. Mina arwan — seda kartust ei pruugiks meil olla. Kordan weel, mis enne ütlesin: § 6 annaks wõimalust meie riigi wastastele seletada, et meie riik õigusliku korra waatepunktilt ainult karikatuur on, ja et meie riigis kõik wõimud segi on aetud. Sellepärast toetan weel oma endist ettepanekut.

J. Westholm (rhw.): Kui sellel korral nõuda, et iga wana seaduse selgitamine, täiendamine on uue seaduse andmine ja et meil see § 2 wist ette nähtud, siis ei oleks mitte § 6 tarwis ja wõiks teda wälja jätta. Minu parandus oli aga selleks juhtumiseks, kui tuleb § 6 sisse jätta, kus on öeldud, et tema seletab endisi Wene riigi seadusi, mis praegu Eestis makswad. Et aga meil ei ole tarwis seletada ainult Wene riigi seadusi, mis praegu Eesti wabariigis makswad, waid ka okkupatsiooni ajal antud seadusi, sellepärast oleks tarwis maha kustutada „Wene riigi“, et laiemaks teha paragrahwi mõtet. Kui aga arwatakse nõnda, et meie mõistame § 6 all uute seaduste wäljaandmist, siis wõiks see paragrahw wälja jääda, ja mina ühineks rhs. Rei ettepanekuga.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **J. Seljamaa**: § 6 ei olnud komisjonis esimesel lugemisel arutamisel ja ta võeti teisel lugemisel, kui parandus iseseisva punktina üles. Kuid isiklikult leian mina ja olen täitsa nõus akl. Rei ja Westholm'iga, et kõik võimalikud juhtumised, mis selle paragrahvi alla käiwad, on wastu võetud § 2, nõndasamuti järgnewas § 7, siis võiks § 6 wälja jääda ja ma ühinen rahwasaadikute ettepanekuga.

K. Parts (rhw.): Mina wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja **A. Birk**: Kõigekauge-male minew on rhs. Rei ettepanek — § 6 wälja jätta; ja sellega tuleks ta esimesena hääletamisele. (Hääletatakse.) § 6 on nähtawa enamusega wälja jäetud.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): § 7. Peale §§ 2, 3, 4, 5 ja 6 tähendatud korraliste ülesannete otsustab seadusandlik delegatsioon kõiki jookswaid seadusandlikka ja walitsemise asju, mis Asutaw Kogu sellekohaste otsuste järele tema kätte annab.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 7 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): § 8. Seadusandliku delegatsiooni walib Asutaw Kogu oma liigete hulgast proportionaalselt rühmade suuruse järele, misjuures üldiseks jagajaks wõetakse arw 4.

A. Sorokin (wn.): Я не могу не согласиться с соображениями докладчика о нежелательности многочисленной делегации и поэтому не возражаю против редакции прочитанного пункта. Я лишь имею к докладчику вопрос, так как хотел выяснить не сделано ли тут случайное упущение. В наказе специально предусмотрено право всех депутатов участвовать с совещательным голосом во всех комиссиях. Так как перед нами не комиссия, а делегация, то соответственное право само собою не разумеется и должно быть оговорено. Необходимость и право каждой голосовавшей самостоятельно и прошедшей в Учредительное Собрание группы населения участвовать так или иначе во всей полноте государственной работы настолько очевидно, что подлежащего разъяснения докладчика я на

этом подробно останавливаться не буду и просто делаю предложение дополнить настоящий пункт закона следующим примечанием: „Asutawa Kogu liikmed wõiwad seadusandliku delegatsiooni koosolekuist sõnaõigusega osa wõtta“.

J. Westholm (rhw.): Minu ettepanek käiks osalt § 8, osalt § 9 kohta. Et aga ettepanek § 9 juures liiga hilja oleks, siis tahaks § 8 juures seda teha. Kui meie komisjonis arutasime küsimust, kuidas sidet luua Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni wahel, siis jõuti otsusele, et kõik seadusandlikud kawatsused Asutawa Kogu juhatus kätte lähewad. Asutawa Kogu juhatus peab nad ära jagama, ühed andma Asutawa Kogu, teised seadusandliku delegatsiooni kätte. Kui rahwaerakonna fraktsioon seda küsimust läbi arutab, jõudis ta arwamisele, et lähemaks sidemeks mõlema asutuse wahel võiks olla ühtlane juhatus. Nõnda oleksid Asutawa Kogu juhatus liikmed ühes ka delegatsiooni juhatus liikmed. Sellega oleks korraldatud arwamiste lahkumine Asutawa Kogu juhatus ja delegatsiooni juhatus wahel ja seadusandliku töö ühtlus võimaldatud. Tegelikult oleks läbi wiidaw, et ühtlane juhatus nii hästi Asutawat Kogu kui ka seadusandlikku delegatsiooni juhiks, sest Asutawa Kogu ja delegatsiooni koosolekud korraldatakse nõnda, et nad ühel ajal ei ole. Sest kui peaks ühel ajal olema Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni koosolek, siis Asutawa Kogu kwoorumi küsimus arutamise alla tuleks. Teen ettepaneku § 8 juurde lisada „seadusandlikku delegatsiooni kuulub ka Asutawa Kogu juhatus, kes ühtlasi ka seadusandliku delegatsiooni juhatus on“. Tekiks küsimus, kui suur oleks siis delegatsiooni liigete arw. Ettepaneku juures on arwatud, et juhatus delegatsiooni liigete hulka kuulub, nõnda et liigete arw ei suureneks.

A. Rei (sd.): Rhs. Sorokin'i poolt tehtud täienduse kohta ma ei julge otsekohe kindlasti jah wõi ei öelda. Ma kahtlen, kas see otstarbekohane on, selle delegatsiooni kohta sama normi maksuma panna, mis komisjonides maksew, nimelt et iga liige wõib komisjoni koosolekust nõuandwa häälega osa wõtta. Seadusandlik delegatsioon on walitud jookswa seadusandliku töö tegemiseks. Kergesti wõib juhtuda, et seda õigust, mida rhs. Sorokin soovitab maksuma panna, wõidakse ära kasutada, et delegatsiooni tööd takistada.

Sõnaõigusega koosolekust osawõtmine ei ole komisjonile mitte-kardetaw. Komisjon midagi lõpulikult ei otsusta. Iga oma ettepaneku paneb ta otsustamiseks ette Asutawale Kogule. Aga seadusandlik delegatsioon otsustab teatawas mõttes lõpulikult neid asju, mis tema võimupiiri kuuluwad. Kui siin lubatakse Asutawa Kogu liigetele, kes mitte delegatsiooni liikmed ei ole, wahela rääkida, siis võib juhtuda, et delegatsiooni tööd sihilikult üksikutele juhtumistele hakatakse raskendada. Ma kahtlen, kas see ettepanek küll otstarbekohane on, sest seadusandlik delegatsioon ei ole mitte komisjon, ja tema kohta ei võid need normid makswad olla, mis komisjonide kohta.

Mis puutub sellesse parandusesse, mis pani ette rhs. Westholm, siis ma arwan, et see teeks takistusi nii Asutawa Kogu juhatajale, kui ka seadusandlikule delegatsioonile, sest et mõlemal saab küllalt intensiivset tööd olema, ja ma arwan, et selle seadusandliku delegatsiooni töö on suur töö, mis võtab tema juhatajale liigetele tööjõu ära. Kui me paneme seadusandliku delegatsiooni juhatajale ülesanded Asutawa Kogu juhatajale peale, siis võib selle all töö ise kannatada. Ja ma ei näe mitte mingisugust tarvidust selle järele. Et ühine eestseisus ainukeseks otstarbekohaseks ühtlustamise abinõuks oleks, ei ole minule mitte selge, ja kuna see tegelikult kaunis raske saab olema nii Asutawa Kogu juhatajale, mille all Asutawa Kogu töö raskendatud saab, kui ka seadusandliku delegatsiooni juhatajale, mispärast delegatsiooni töö võib kannatada, ja kuna mõjuvat põhjust ette ei ole toodud, et ühine juhatus just kõigeõigem ja otstarbekohasem ühtlustamise abinõu oleks, siis waidlen ma rhs. Westholm'i paranduse wastu.

H. Kuusner (rhw.): Mina kõnelen rhs. Sorokini poolt ettepanud paranduse poolt. Seda kartust, mis rhs. Rei awaldas, ei ole olemas, sest et seadusandliku delegatsiooni seaduse § 10 on ette nähtud, et seadusandlik delegatsioon töötab Asutawa Kogu kodukorra järele, ja see kodukord lubab juba seda obstruktsiooni lõpetada, sest seal on need abinõud ette nähtud, nii et seda juhtumist karta ei ole. Parandus on selles mõttes soovitatav, et interesseeritud esitaja, nagu käesolewal juhtumisel, oma soowi saaks awaldada ja sellepärast peab selle paranduse tingimata wastu võtma.

A. Sorokin (wn.): Я прошу представить докладчику слово в порядке очереди и не считать его речь последнею, так как я задал ему вопрос и еще не получил ответа.

Juhataja A. Birk: Sõna on järjekorras komisjoni aruandjal.

Aruandja J. Seljamaa: Küsimise peale võin ma praegu järgmist wastata. Komisjon seadusandliku delegatsiooni seadluse väljatöötamisele asudes, tegi ettepaneku oma alamkomisjonile eelnõu valmistada ja anda direktiivid, mille järele alamkomisjon pidi töötama. Üheks direktiiviks oli see, et kõigile Asutawa Kogu liigetele antaks võimalus sõnaõigusega delegatsiooni istumistest ja koosolekutest osa võtta; neid põhimõtteid silmas pidades, mis praegu akl. Sorokin ette tõi. Esialgses seaduses kawat-suses oligi sellekohane punkt sees. Kuid põhiseaduse komisjon, asudes otstarbekohasuse seisukohale, et on tarwis luua asutus, kelle töö oleks palju lihtsam, kui Asutawa Kogu töö, kelle tööd mitte ei takistataks liig rohke sõnawõtmisega ja silmas pidades, et seadusandliku delegatsiooni kätte läheb töö, mis ajutises walitsemise korras jookswaks seadusandmiseks nimetatakse, ja weel arwesse wõttes motiive, mis praegu rhs. Rei ette kandis ja mida mina mitte uuesti kordama ei hakka, jõudis otsusele, et Asutawa Kogu liigetele seadusandliku delegatsiooni töödest osawõtmist mitte ei tule lubada. Sellest selgub, et peapõhjuseks oli otstarbekohasus.

A. Sorokin (wn.): Если дело обстоит так, как объясняет докладчик, если вновь технические причины препятствуют участию моему в законодательной делегации на правах совещательного члена, я считаю долгом настаивать на своем праве участия уже в качестве решающего члена, оной. Милостивые государи, я сюда пришел не затем, чтобы молча слушать, но чтобы принимать участие в законодательной работе в Эстонии и защищать интересы той части ее населения, которую я представляю. Я пришел, предполагая, что все вопросы существенно касающиеся государственной жизни будут окончательно решаться в пленуме. Если вы теперь хотите до известной степени разделить законодательную работу по примеру, как вчера здесь указывалось, некоторых экзотических республик, то я не протестую против этого пути обращаю

ваше внимание, что не допуская представителей того или иного списка самостоятельно прошедшего в Учредительное Собрание, хотя бы только в лице единственного депутата, вы лишаете соответствующую группу всякого участия в значительной части законодательной работы. Я, господа, совершенно серьезно полагаю, что такое положение вещей абсолютно нетерпимо. Тут сделано было указание на возможность обструкции. В виду того, что как показывает опыт, не рядовые члены всех вообще комиссии Учредительного Собрания не особенно охотно посещают последние, следует предполагать, что по мнению оратора обструкцию чинить будут те, кто в том заинтересован будет, а так как заинтересован и не представлен буду в комиссии один я, то очевидно предположение направлено по моему адресу. Смею вас заверить, господа, что я шел сюда не для обструкций и таковые учинять не намерен. В виду сказанного я настаиваю на праве каждой прошедшей по самостоятельному списку группы иметь в делегации по крайней мере одного представителя и делаю соответствующее предложение.

A. Schulbach (töer.): Ma tahaksin toetada rhs. Sorokini esimest parandust, kuid mitte nendel motiividel, mis härra Sorokin siin ette kandis. Mina leian, et see parandus ei ole mitte sugugi Wene rahwa esitaja isiklik asi, waid et ta wõib puudutada paljuid üksikuid kohapealseid küsimusi. Asutawa Kogu fraktsioonid on nõnda kokku seatud, et neil on esitajad igalt poolt kohtade pealt, wõimatu on aga wastawat esitust delegatsioonis luua. Loomulikult ei tule seadusandlikus delegatsioonis arutamisele ainult küsimused, mis puudutawad üleriiklikka huwisid, waid ka küsimused, mis kohaliku iseloomuga ja mis huwitawad kohalikka elanikka. Sellepärast oleks soowitaw, et teatud kohalikkude küsimuste arutamise all olemise korral kohalikud esitajad sellest koosolekust osa wõiksid wõtta. Loomulik on ju, et kui ainult keskpaiga tegelased hakkawad kohalikka olusid arutama, ilma et kohalikud esitajad selle kohta sõna wõtta wõiksid, siis wõib arutamine ja otsustamine ühekülgne saada. Seadusandliku delegatsiooni seadlus tuleks nõnda muuta, et kohalikud rahwaesitajad wõimaluse saaksid sõnaõigusega koosolekuist osa wõtta. Pealegi leian ma wäikese wastolu § 8 ja § 12 wahel, nagu nad seadusandliku delegatsiooni seadluses

on wormuleeritud. § 12 näeb ära, et iga seadusandliku delegatsiooni otsust wõib ette panna Asutawale Kogule läbiwaatamiseks Asutawa Kogu koosolekutel, kui seda nõuab $\frac{1}{10}$ delegatsiooni wõi Asutawa Kogu liigetest. Kui meie ära wõtame Asutawa Kogu liigetelt, kes ei ole seadusandliku delegatsiooni liikmed, õiguse delegatsiooni koosolekutele minna ja oma mõtteid awaldada, siis peaksime meie nendelt liigetelt ka õiguse ära wõtma delegatsiooni otsuste wastu protesti awaldada. Sest kui kohalik Asutawa Kogu liige näeb, et otsus, mis delegatsioonis tehtud, mitte õige ei ole, ilma et tal wõimalust oleks koosolekul küsimust selgitada, peab ta hakkama allkirju koguma, et otsust wiia Asutawa Kogu koosoleku ette. Sel kombel ei wõida delegatsiooni töö, waid kaotab. Sellepärast arwan mina, et igal kohalikul rahwaesitajal wõi igal saadikul, kes arwab ennast üksikut küsimust põhjalikult tundma, wõimalus peaks antama delegatsiooni koosolekule tulla ja oma mõtteid ette kanda. Kui tema mõtted ümber lükatakse, ei ole enam karta, et ta Asutawale Kogule protestiawalduseks allkirju koguma hakkaks. Kui aga neile mitte ei lubata delegatsiooni koosolekutele osa wõtta, siis kardan ma, et palju rohkem küsimusi appelleeritakse Asutawale Kogule, ja sellepärast soowitan ma rhs. Sorokin'i esimest parandust wastu wõtta.

T. Kalbus (töer.): Mina isiklikult olen rhs. Sorokin'i ettepaneku wastu. Sellepärast, et delegatsioon asutati selle jaoks, et seadusi, millel teise järgu tähtsus on, rutemini läbi wiia. Kui igast delegatsiooni koosolekust iga Asutawa Kogu liige sõnaõigusega wõib osa wõtta, siis ei saa ma aru, mis otstarbe delegatsiooni asutamisel on. See on esiteks. Ja teiseks: see põhjendus, mis ette tõi rhs. Schulbach, et kohalikud tegelased teawad paremini kohalikka olusid, nii et seadus siis otsustarbekohasemalt välja antaks. Minu arvamise järele pole see mitte õige, sest iga seadus, mis delegatsioonist läbi läheb, ei ole mitte üksiku maakonna ega linna jaoks, waid kogu Eesti wabariigi tarbeks määratud. Kohalikkude tegelaste osawõtmine delegatsioonist ei paranda asja mitte, sest ühes kohas on olud ju hoopis teised, kui mujal, kuna delegatsioonist väljatulew seadus kõiki rahuldama peab. Teiseks tahtsin ma veel tähendada, kuigi need otsused, mis seadusandlik delegatsioon teeb, mõne Asutawa Kogu liikme

tahtmisele ei wastaks, siiski arwan ma, et need seadused hulga paremad saawad, kui praegune Wene seadus, mis maksew on, ja mida rutem nad maksma pannakse, seda parem. Sellest seisukohast wälja minnes olen ma selle wastu, et iga Asutawa Kogu liikmel õigus oleks seadusandliku delegatsiooni koosolekust sõnaõigusega osa wõtta. Iga fraktsioon wõib sellest seisukohast wälja minna, et mitte Tallinna wõi Tartu tegelased delegatsiooni ei walitaks, waid Asutawa Kogu liigetest need, kes kogu maa olusid hästi tunnewad. Sellega oleks ka täidetud härra Schulbach'i nõudmine.

A. Rei (sd.): Ma juhin tähelepanu weel § 15 peale. § 15 on nimelt öeldud, et seadusandliku delegatsiooni koosolekud on awalikud. Ma arwan, kui meie selle põhimõtte wastu wõtame, siis eraldab see seadusandliku delegatsiooni komisjonidest tuntawalt ära. Ja seadusandlik delegatsioon läheb tõesti komisjonidest mitmes asjas lahku. Komisjon ei otsusta asju, waid ainult töötab ettepanekuid wälja, delegatsioon aga otsustab lõpulikult. Teiseks: seadusandliku delegatsiooni koosolekud on awalikud. Kui aga seadusandliku delegatsiooni koosolekud awalikud on ja publikum pealt kuulab, siis peab seadusandliku delegatsiooni koosseis täiesti kindel olema. Tahab delegatsioon otsustawa wõimuga töötada, siis ei tohi tema kokkusead kellegi kõrwalise hääleõiguse tarwitusele wõtmise läbi kõikwaks tehtud saada.

Kujutame ette, tuleb niisugune küsimus arutamisele, mis huwitab mingisugust üksikut rühma wõi mitmet rühma, siis tulewad nende rühmade esitajad koosolekule waidlema ja koosolekut pikaks wenitama, wõib olla isegi takistama. See asjaolu teeb juba Sorokin'i paranduse wastuwõtmatuks. Kui tahetakse teha seadusandlikku delegatsiooni tõesti seadusandlikuks asutuseks, siis peawad tema piirid täiesti selged olema. Ainult komisjonis wõib nõuandwa häälega juures olla. Ma ei mõelnud sugugi kartust awaldada, et härra Sorokin tuleb obstruktsiooni tegema. Kui ma arwasin, et mõne üksiku rühma poolt seadusandliku delegatsiooni tööle takistust wõidakse teha, siis ei tahtnud ma sellega ühtegi rühma ega ühtki isikut süüdistada. Ma tunnistan õigeks härra Sorokin'i huwisid, ja isiklikult kaldun selle poole, et härra Sorokin'ile wõimalus antaks seadusandliku delegat-

siooni tööst osa wõtta. Kõik teised rühmad on suuremad kui kaks, nemad wõiwad ka kõik oma esitajaid seadusandlikku delegatsiooni saata. Et aga Wene rühma esitajaid ainult üks on, ja et see rühm seadusandlikus delegatsioonis mitte ilma esitajata ei jääks, siis olen mina selle poolt, et härra Sorokin'ile wõimalus antaks seadusandliku delegatsiooni tööst osa wõtta, nii et Wene rühm mitte ilma esitajata ei jääks. Ma arwan, et see wastuwõetaw on, sest seadusandliku delegatsiooni kokkusead ja parteiline fusioonoomia selle all ei kannata.

Eelnõu määrab, et kui $\frac{1}{6}$ delegatsiooni wõi Asutawa Kogu liigetest seda nõuab, siis küsimus seadusandliku delegatsiooni käest Asutawa Kogu kätte läbiwaatamiseks antakse ja sellega delegatsiooni päewakorrast ära läheb Asutawa Kogu päewakorda. Selle tõttu on vähemusel alati wõimalik nõuda, et küsimus seadusandliku delegatsiooni päewakorrast ära wõetaks. Sellepärast ei ole karta, et see üks hää, mis Wene rühma esitaja näol juurde tuleb, miskisuguse segawa tähendusega saaks olla seadusandliku delegatsiooni tööde juures. Sellepärast kaldun isiklikult selle poole, et kuidagi wiisi mingisugust punkti nii wormuleerida, et Wene rühma esitajal wõimalik oleks seadusandliku delegatsiooni töödest osa wõtta.

N. Kann (krst.): Mind isiklikult see ei rahulda, sest mul on ka mõnikord soow seadusandliku delegatsiooni tööst osa wõtta. Wõib ju olla, et just üks niisugune seadus seal arutamisele tuleb, mis mind huwitab. Sarnaseks küsimuseks wõib olla näiteks kooliküsimus. Kui fraktsioonid, nagu harilikult, terve karja juriste delegatsiooni waliwad, siis on koolil eriteadlaste puudusel wähe kaitset. Sellepärast arwan mina, et meie kooliõpetajad peawad seadusandlikus delegatsioonis esitatud olema ja wõimalust saada delegatsioonis nõuandja häälega üles astuda. Mina toetan sellepärast härra Sorokini esimest redaktsiooni, mis ta siin ette kandis, et wõimalus oleks osa wõtta igal Asutawa Kogu liikmel. Muidugi mitte et obstruktsiooni teha, waid seks otstarbeks, et asja selgitada. Kui Asutawa Kogu liikmel wõimalik ei ole seda luba saada, siis olgu vähemalt lubatud, et meie igakord Asutawalt Kogult vähemalt osawõtmise õiguse saaksime. Kui siis teataw projekt delegatsioonis arutamisele wõetakse, siis tahan mina isiklikult Asutawa Kogu poole

pöörda ja paluda, et mulle seadusandliku delegatsiooni koosolekust osa võtta lubataks. Aga igatahes arwan mina, et Asutawa Kogu liigete õigused oleksid siis piiratud, kui meie igaüks ei saa osa võtta delegatsiooni tööst.

W. Päts (töer.): Kui otsustati seadusandlik delegatsioon asutada, siis oli selle delegatsiooni asutamise mõte selles, et Asutawa Kogu töid kuidagi wiisi kergendada ja et töö võiks palju jõudsamini edasi minna. Kui aga delegatsioon tahtakse niisugusel kujul ellu kutsuda, et Asutawa Kogu liigetel võimalus ära võetakse delegatsioonis oma mõtteid avaldada, siis teeks see seadusandliku töö palju halwemaks. Nagu rhs. Kann ette tõi, on Asutawasse Kogusse üksikud saadikud tulnud teatawate ülesannetega, teatawawolitusega walijate ees; kui Asutaw Kogu niisuguse seaduse välja annab, millega rahwas rahul ei ole, siis on igal walijal õigus küsida oma saadiku käest: „Kus olite teie?“ — Ja kui meie wastaksime: „Mul ei olnud õigust delegatsiooni tööst osa võtta“, siis küsib iga walija: „Mis õigusega teie oma õiguse ära andsite? Teil pidi ju õigus olema kaasa rääkida, ja nüüd andsite teie wõileiwa eest oma õiguse ära.“ Mina ütlen, et mitte see ei ole meil tähtis, et Saksa wõi Wene rühm oma esitajad tahab saata delegatsioonist osa wõtma, waid tähtis on see, et igal tööharul oma saadiku läbi, igal spetsialistil meie hulgast, õigus oleks delegatsioonis oma seisukohta kaitseada. On näiteks arutamisel postiküsimus, raudteeküsimus jne., kuid meie ei tea, kas kõik need 25 isikut, kes walitakse, wõib olla wahel on neid weel wäiksem arwgi koos, jõuawad kõigi nende eriküsimuste kohta rahuldawaid wastuseid anda ja korralikka ettepanekuid teha. Pean seda ettepanekut toetama, mis rhs. Sorokin tegi, mis selles seisab, et igal Asutawa Kogu liikmel peab õigus olema delegatsiooni koosolekutest sõnaõigusega osa wõtta. Kui see delegatsiooni tööd peakski raskendama, kuid selle eest saawad seadused paremad olema ja sellepärast ei tohi meie Asutawa Kogu liigetel sõnaõigust ära wõtta.

M. Kurs-Olesk (sd.): Eelkõneleja on juba suuremalt jaolt ära öelnud, selle poolt, et Asutawa Kogu liikmel sõnaõigus oleks delegatsiooni koosolekul. Aga mina olen selle komisjoni liige ja olen igal

koosolekul seda punkti toetanud, et Asutawa Kogu liikmel õigus oleks sõnaõigusega osa wõtta, aga mul oleks weel üks motiiv: ei tahaks näha, et see delegatsioon suurema wõimu omandaks, kui temale on mõeldud anda. See wõib sündida. Kui aga Asutawa Kogu liigetel on õigus delegatsiooni koosolekutest osa wõtta, siis ei saa see delegatsioon mitte Asutawaks Koguks Asutawa Kogu kõrwal. Rhs. Sorokin'i kohta wäljawõtte teha, teda üksi täieks komisjoni liikmeks wõtta, ei saa just õigeaks pidada, sest siis kaoks terve proportsionaalsuse mõte.

A. Rei (sd.): Ma ühinen rhs. Sorokin'i esimese ettepanekuga.

Juhataja **A. Birk**: Aruandjal on sõna lõpukokkuwõtteks.

Aruandja **J. Seljamaa**: Kui komisjoni aruandja pean kohuseks komisjoni enamuse seisukoha kaitseks härra Sorokin'i ettepaneku wastu järgmisi motiive ette tuua. Kuid enne wastan härra Kuusner'i tähenduse peale. Kui § 10. on ette nähtud, et seadusandlik delegatsioon töötab Asutawa Kogu kodukorra alusel, siis tuleb sest nii aru saada, et seadusandlik delegatsioon oma sisemise töö jaoks uut kodukorda wälja töötama ei hakka, waid wõtab juba walmisolewa Asutawa Kogu kodukorra, nõnda et selles küsimuses põhimõtete lahkuminekut ei ole. Rhs. Sorokin'ile wõiksin ma järgmist wastata: meil ei tule praegu kahte mõistet segada — Asutawa Kogu ja seadusandliku koja mõistet. Asutaw Kogu töötab wälja seaduse tulewase Eesti maapäewa wõi parlamendi kohta. Wõib olla saab see 30-, 40-, 50-liikmeline, ja kui nüüd selle seaduse järele walimistele minnakse, siis wõib wäga loomulikult juhtuda, et ühe wõi teise rahwuse esitaja nimetatud seadusandlikku asutusse ehk parlamenti mitte ei satu. Meie näeme, et peale Eesti, Saksa, Wene ja Rootsi rahwuste ei ole meie Asutawasse Kogusse mitte pääsenud mõne teise rahwuse esitajad, keda riigis kaunis suured hulgad on, nimelt ei ole meil lätlaste esitajat, ei ole juudi esitajat, ja sellest seisukohast wälja minnes, et seadusandlik delegatsioon mitte Asutaw Kogu ei ole, waid Asutawa Kogu poolt delegeeritud asutus, kus arutatakse nõndanimetatud jookswat seadusandlust, siis ei wõi mitte pidada otstarbekohaseks, et peaks iga rahwuse esitaja, kes praegu

Asutawas Kogus on, wõi kes wast Eestis elab, seadusandlikus asutuses esitatud olema.

Siis saadik Schulbach'i kõne kohta, et seadusandlikus delegatsioonis peaks esitatud olema iga maanurga esitajad, tahtsin tähendada, et meie praegu seadusandliku delegatsiooni kuju kohta mitte öelda ei saa, missugune on tema tulewane koosseis. See ripub sellest ära, kuidas üksikud rühmad omawahelise kokkuleppimise ja omawahelise läbirääkimise põhjal sinna oma esitajaid tahawad walida. Mis puutub ettepanekutesse, mis härä Kann ja Päts tegid, ma arwan, et meil on Asutawas Kogus peale kooliõpetajate ka weel wabrikutöölised, põllumehed, insee-nerid, kaupmehed, keeleteadlased jne. Siis wõiks tekkida soow, et kõik need kutsed delegatsioonis esitatud oleksid. Kuid meie oleme kogu rahwa poolt walitud Asutawa Kogu liikmed ja rahwaesi-tajad, meie kõik peame rahwa huwisid ja kasusid kaitsma ja sellest seisukohast wälja minnes teewad rühmad oma esita-jatele seadusandlikus delegatsioonis ko-huseks mitte üksikute kutsete, waid kogu rahwa huwisid kaitsta. Kui seadusand-likku delegatsiooni ainult juriste satuks, nagu kardetakse, aga mida mina ei eelda, siis arwan mina, peawad nad neid huwi-sid kaitsema, mis otsekohe Eesti rahwa omad. Teine ettepanek oli rhs. West-holm'i poolt. Kommisjonis oli see küsi-mus arutamisel ja kommisjon lükkas tema tagasi. Järgmistes paragrahwides on ette nähtud, et seadusandliku delegatsiooni töö käib Asutawa Kogu juhatuses kaudu; kommisjoni enamuse seisukohalt wälja minnes kaitsen paragrahwi teksti ja lei-an, et siia ei wõi parandust juurde wõtta. Siis on siin weel wiimane ettepanek, mis kirjalikult tehti, et teataw paragrahw ta-gasi anda kommisjoni kätte ümbertöötami-seks selles mõttes, et rahwaesitajad wõiksid delegatsiooni tööst sõnaõigusega osa wõtta. Selle kohta ei ole Asutawa Kogu liikmed mitte weel sõna wõtnud, sellepärast ma selle ettepaneku kohta oma lõpusõna ei tarwita.

Juhataja **A. Birk**: See ettepanek on tulnud rhs. Sorokin'i poolt: paragrahw kommisjoni tagasi anda muutmiseks, et kõigi rühmade esitajad wõiksid sõnaõigu-sega seadusandliku delegatsiooni istangu-test osa wõtta. Ettepaneku juurde sele-tan, et tema on teise ettepanekuna tehtud.

A. Sorokin (wn.): У меня с самого начала было два предложения и мне на них возражали: я говорил о моем праве решающего участия в комиссии, если всем вообще членам не будет дана права совеща-тельного голоса. Это предложение я и подал в письменной форме.

Juhataja **A. Birk**: Sellest on näha, et see ettepanek uus on. Awan läbirääkimised selle uue ettepaneku kohta. (Hääled: Ei ole tarwis!)

Aruandja **J. Seljamaa**: Ma olen selle kolmanda ettepaneku wastu.

Juhataja **A. Birk**: § 8 juurde on siis tulnud 3 ettepanekut. Üks, mis kõige-kaugemale läheb, on, et kõik rahwaesi-tajad wõiksid osa wõtta delegatsiooni tööst. Teiseks, on tehtud märkus: Asu-tawa Kogu liikmed wõiwad sõnaõigusega delegatsiooni tööst osa wõtta, ja kolman-daks, rhs. Westholm'i poolt, et Asutawa Kogu juhatus oleks ka ühes delegatsiooni juhatuses. Kodukorra järele panem ma kõige-kaugemale ulatawa ettepaneku es-malt hääletamisele, see on: paragrahw kommisjoni tagasi anda muutmiseks sel-les sihis, et kõigi rühmade esitajad tööst osa wõtta wõiks. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamuse-ga tagasi lükatud. Siis tulewad hääletamisele kaks täiendust. Nende kohta ei wõi mitte otsustada, kumb neist kaugemale ulataks, sellepärast panem nad sissetuleku järjekorras hääletamisele. Esiteks rhs. Sorokin'i ettepanek märkus § 8 juurde: „Asutawa Kogu liikmed wõi-wad seadusandliku delegatsiooni koosole-kuist sõnaõigusega osa wõtta. (Hääle-tatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 juurde märkus wastu wõetud. Siis tuleb hääletamisele rhs. Westholm'i ettepanek: „Seadusandlikku delegatsiooni kuulub ka Asutawa Kogu juhatus, kes ühtlasi ka seadusandliku de-legatsiooni juhatuses on.“ (Hääle-tatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Nüüd tuleb § 8 sel kujul hääletamisele, kuidas ta siin wälja kujunes, see on kommisjoni redaktsioon ja wastuwõetud märkus. (Hääletatakse.) Nähtawa ena-musega on § 8 wastu wõetud.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): § 9. Seadusandlik delegatsioon walib omale neljaliikmelise juhatuses: esimees, abiesimees, sekretäär ja abisekretäär.

H. Kuusner (rhw.): Ehk küll § 8 juurde see lisandus, mis akl. Westholm'i poolt ette pandud, tagasi lükati, arwan ma tarwilikuks sisulikult seda uuesti toetada, nimelt ses mõttes, et täitsa ülearune on meil uue juhatuse walimisega nii palju asutusi luua. Kardetakse, et meie juhatuse liikmed on liiga koormatud tööga. Praegu wist Asutawa Kogu liikmed kõrwalt otsustades seda näha ei wõi. Peale selle, kui teada on, et juhatuse liigete arw kaunis suur on, ja seadusandlik delegatsioon töötab ajal, kui Asutawa Kogu koosolekut ei pea wõi sel ajal, kui peab, kus kwoorumi küsimus wahest takistuseks wõiks olla, sel juhtumisel on ju ikka üks abiesimees waba, kelle peale juhatamise kohus langeb, samuti ka abisekretäärid wõiwad delegatsiooni juhatuses olla. Täna weel kodukorra kommisjoni poolt läbiwaadatud eelnõu palkade määramise asjus sisaldab, et juhatuse liikmed rohkem honoraari saawad, siis tuleb arwatawasti ka ettepanek, et delegatsiooni juhatus peaks ka kõrgemat palka saama. Kokkuhoidmise pärast arwan ma kindlasti, et mitte tarwis ei ole delegatsioonile iseäralikku juhatust walida. Soowitan mitte uut juhatust walida, waid üksikul juhtumisel paneksid juhatuse liikmed presiidiumi kohused delegatsioonis abiesimehe ja abisekretääri peale. Ma teeksin seda kirjalikult.

N. Talts (töer.): Mina leian, et rhs. Kuusner'i ettepanek ei ole mitte wastuwõetaw ja just neil põhjustel: Meil on delegatsiooni seaduses juba ette nähtud asjade kõik, mille järele Asutawa Kogu juhatus otsustab, kas saata asi delegatsiooni, wõi Asutawasse Kogusse. Kui nüüd delegatsioon peab otsustama, missugused asjad kuhu saata, siis ei wõi meie igatahes mitte kindlad olla, et nad sinna satuwad, kuhu peaksid minema. Teiseks, Asutawa Kogu juhatus on juba oma otsekohest ülesannetega koormatud. Asutawal Kogul on oma eriülesanded ette nähtud ja delegatsiooni wõimupiirid on ära tähendatud. On olemas kaks asutust: delegatsioon ja Asutaw Kogu ja mõlemal on nende ülesanded olemas ja nende juhatused peawad olema ametis nende ülesannetega, aga mitte mingisuguseid teisi ülesandeid oma peale wõtma, mis juba iseenesest täiesti wõimatu oleks. Kolmandaks, delegatsiooni seadluses § 18 on ette nähtud, et seadusandliku delegatsiooni poolt wastuwõetud seadused wõi

korraldused hakkawad maksma, kui nad Asutawa Kogu juhatuse poolt Asutawa Kogu seadustena wõi korraldustena „Riigi Teatajas“ wälja kuulutatud. Siin on juba teataw järewalwe Asutawa Kogu juhatuse poolt delegatsiooni tööde üle. Ei ole wõimalik, et ühine juhatus oma kätte wõtaks asjad otsustada, ise nende otsuste järele walwaks ja ise nad wälja kuulutaks. Lõppude-lõpuks peaks nüüd seadusandliku delegatsiooni jookswaid asju ajama Asutawa Kogu juhatus, mis aga wõimatu oleks, ja neil kolmel põhjusel leian mina, et see ettepanek wastuwõetaw ei ole.

H. Kuusner (rhw.): See, mis akl. Talts meile ette tõi, küll milgil kombel seda ei tõendanud, mida tõendada taheti. Sest kui juhatus määrab ära, kuhu asi kuulub, kas Asutawasse Kogusse wõi delegatsiooni, siis on töö ühtlustamise mõttes soowitaw ühine juhatus. Mis nüüd sellega on kätte saadud, kui delegatsioonil oma iseäralik juhatus on, kes selle küsimuse ära otsustama peab, jääb arusamatuks. Peale selle suuremalt jaolt töötab seadusandlik delegatsioon sel ajal, kui Asutaw Kogu mitte koos ei ole. Nii et siis, kui meie wõtame selle küsimuse üles, siis ka weel kokkuhoidmise mõttes, mis meie riigi elus kõrwalise tähtsuse on omandanud, aga mida peab tingimata nüüd rõhutama igal pool, nagu seda rahwaerakonna ettepanekus staatide vähendamise asjus tehakse, et kokkuhoidmise printsiipi meil maksma panna. Nii ka selles ettepanekus näen mina kokkuhoidmise printsiipi. Ma leian, et seadusandlik delegatsioon peaaegu sel ajal saab tööd tegema, kui Asutaw Kogu mitte koos pole, siis on loomulik, et Asutawa Kogu juhatus teda juhatab. Ehk ma teeksin niisuguse ettepaneku, et seadusandlikku delegatsiooni juhatatakse ühe Asutawa Kogu juhatuse liikme poolt. Just seal oleks kontakt olemas, et keegi, kes asjas kompetent oleks, on siin tingimata tarwilik. Juhatuses pole waja mitte weel iseäralikka juhatusi selle jaoks luua ja kui Asutaw Kogu koos on, siis on juba wõimalus olemas, et wõiwad paralleel töötada ühiste juhatuse liigetega. Meie näeme mõnes ametkonnas, jumal hoidku, kui palju astmeid — terwe redel läheb üles ja alla, pikkade wahelülidega. Meie peame riigiaparaadi loomise juures oma asutusi nimelt lihtsustama. Seadusandlikku delegatsiooni juhatatakse spetsiaal ühe Asutawa Kogu abiesimehe poolt, kellele just see ülesandeks tehakse.

K. Ast (sd.): Praegu just wõtsime paragrahwi wastu, millega kindlaks määrati seadusandliku delegatsiooni liigete koosseis. Kuid sellest hoolimata soovitakse, et Asutawa Kogu juhatuses kas wõi üks — kaks liiget — ettepanek ei ole selgelt ega lõpulikult öeldud — peaksid olema delegatsiooni juhatuses. Kuid see oleks ju delegatsiooni kokkuseade muutmine. Siis peaks juba põhimõtte juurde jääma, nagu siin ka kord ettepanek tehti, et Asutawa Kogu juhatuse liikmed on ühes sellega ka delegatsiooni liikmed. Tähendatud ettepanek ei saanud enamust. Kuid tagantjärele tullakse ometi sama ettepanekuga, mis hääletamisel kord juba läbi kukkus. Sellepärast ei peaks tänasel esimesel lugemisel seda küsimust üldse mitte enam üles wõtma. Teisel lugemisel wõidakse seda uuesti üles wõtta ja uuesti hääletada. Minu meelest on see väga imelik ja väga isesugune järjekindlus — harilikult mitte järjekindluseks peetaw — kui ühe paragrahwi ettepanek läbi kukutatakse ja siis järgmises paragrahwis ta jälle üles tõstetakse.

Mis aga puutub sellesse motiwi, et kokkuhoidmise mõttes peaksid Asutawa Kogu juhatuse liikmed täitma ka delegatsiooni juhatuse kohuseid, siis on alles küsitaw, kas oleks see kooskõlas kokkuhoidmise printsübiga. Asutaw Kogu pole sugugi otsustanud delegatsiooni juhatusele suuremat palka anda, kui harilikku dele Asutawa Kogu liigetele. Igatahes tean mina, et üksikud rühmad selle wastu on. Arwatakse küll, et Asutawa Kogu juhatajale wõiks ehk suuremat palka anda, kui Asutawa Kogu liikmed saawad. Delegatsiooni liikmed saaksid ainult sel päewal, mil Asutaw Kogu ei tööta, kümme marka rohkem, kui harilik päewaraha. Kas see ettepanek wastu wõetakse, on ka weel küsitaw. Peale selle näib minule, et need, kes tungiwalt nõuawad, et Asutawa Kogu juhatuse teataw arw liikmeid moodustaksid enesest delegatsiooni juhatuse, hindawad nähtawasti liiga wäikseks meie juhatuse tööd. Juhatuse töö, kui tähele panna, ei ole sugugi nii väike ja ei seisa mitte ainult selles, kas juhataja, tema esimene wõi teine abi presideeriwad, waid temal tuleb korraldada Asutawa Kogu tööd, pidada hoolt selle eest, et kõik küsimused õigel ajal üles tõstetaks, päewakorrad kokku seada, kui ka kokku kutsuda komisjonid ja isegi komisjoni tööde järele walwata, sest uue põhikirja järele peab juhatuse registree-

rima ka sedagi, missugused liikmed koos olid, missugused puudusid ja peab põhjusi järele pärima, mispärast see wõi teine puudunud on, peab liigetele ärasõidu korral luba andma ja kui põhjust ei leita — sõitu keelama. Terwe hulk sisemisi administratiivlikke töid. Seadusandliku delegatsiooni juhatuse liigetel tuleb, wõib olla, weel palju rohkem seda sisemist korraldamistööd teha. Oleks otstarbekohasem panna seda töökoormat üksikute Asutawa Kogu liigete peale, sest tööjaotus on igal pool häid tagajärgi andnud, ja mina arwan, et Asutaw Kogu peaks ka tööjaotuse printsüübist, kui otstarbekohasest, kinni pidama.

K. Parts (rhw.): Ma tahaksin weel ühe motiwi peale tähendada, mis selle poolt räägib, et delegatsiooni juhatuse Asutawa Kogu juhatusega ligemas ühenduses seisaks. Nimelt on siin § 18 üles wõetud: „Seadusandliku delegatsiooni poolt wastuwõetud seadused wõi korraldused hakkawad maksma, kui nad Asutawa Kogu juhatuse poolt Asutawa Kogu seadustena wõi korraldustena „Riigi Teatajas“ välja kuulutatud, ja nagu rhs. Talts seletas, on see selles mõttes, et Asutawa Kogu juhatuse neid seadusi weel järele waatab, mis delegatsiooni poolt on tehtud, ja otsustab, kas neid awaldada wõi mitte. Nii wõiks tõusta teataw lahkuminek, et Asutawa Kogu 6-liikmeline juhatuse, kes wahest teatawa seaduse välja töötamisest otsekohe osa pole wõtnud, ja ei ole töö kursis, wõib seaduse väljaandmise kohta koguni teisele seisukohale asuda, kui seadusandlik delegatsioon ja delegatsiooni poolt wastuwõetud seaduse awaldamise edasi lükata wõi seisma panna. Selle läbi tekiks ilmaaegu hõõrumised ja lahkuminekud, mis kuidagi wiisi soovitawad ei ole. Kui delegatsiooni juhatuse Asutawa Kogu juhatusega ühine wõi temaga vähemalt osa liikmete poolest ühine on, siis ei wõiks mingid hõõrumised ega lahkuminekud tekkida.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Seljamaa: Rhs. Kuusner'i poolt ette pandud parandus § 9 kohta on seesama, mis eelmise paragrahwi juures läbi kukkus, ainult warjatud kujul. Selle wastu kõneldi õige palju ja on praegu kõneldud, ja mina arwan, et on üleliigne Asutawa Kogu liigete tähel-

panu sellega uuesti koormama hakata; sellepärast lähen sellest mööda.

Edasi, mis puutus kokkuhoidmise mõttesse, millest siin härra Kuusner palju kõneles, siis ei saa seda kokkuhoidmise põhimõtet siin arwesse wõtta, sest palganormid ei ole mitte weel wastu wõetud. Mis puutub härra Parts'i seletusse, siis wõib nii palju tähendada, et seaduseelnõu § 17. on ette nähtud, et seadusandlikul delegatsioonil ja Asutawal Kogul on ühine kantselei; kui Asutaw Kogu selle paragrahwi wastu wõtab, siis on võimalik tööd nõnda korraldada, et seadusandliku delegatsiooni tegelik töö Asutawa Kogu tööga kooskõlas seisab. Küsimused, mis delegatsiooni lähewad, on nõndanimetatud „jooksew seadusandlus“ — „wermischell“. Jookswa seadusandluse hulka ei kuulu tähtsaid ühiskondlikka küsimusi. Seadusandliku delegatsiooni ja tema poolt walitud juhatuse wastu peaks olema usaldus, ja usume, et Asutawa Kogu juhatus ja delegatsiooni juhatus kooskõlas töötawad, ning see kooskõla peaks põhjendatud olema wastastikuse usalduse peale, aga mitte selle peale, et delegatsiooni samme peaks rewideerima Asutawa Kogu esimees wõi mõni sekretärist.

Neil põhjustel leian mina, et akl. Kuusner'i poolt tehtud ettepanek tuleks Asutawa Kogu poolt tagasi lükata.

Juhataja **A. Birk**: § 9 on kahel kujul ette pandud: 1) komisjoni redaktisoonis, 2) rhs. Kuusner'i poolt teisel kujul, mis järgmiselt käib: „Seadusandlik delegatsioon saab Asutawa Kogu ühe abiesimehe poolt juhatatud.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Kes on selle poolt, et § 9 komisjoni redaktisoonis wastu wõtta? (Hääletatakse.) § 9 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): Asjaajamise kord. § 10. Seadusandlik delegatsioon töötab Asutawa Kogu kodukorra alusel, nii palju kui sellest käesolewa seaduse määrused lahku ei lähe.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 10 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): § 11. Kõik seaduste ja korralduste eelnõud, mis selle seaduse järele lähewad

seadusandlikule delegatsioonile läbiwaatamiseks ja otsustamiseks, antakse sisse Asutawa Kogu juhatusele, kes nende arutamisele käigu annab.

A. Rei (sd.): Minu arwates paneb see paragrahw Asutawa Kogu juhatusele ühe ülesande peale, mis tema loomuse wõi konstruktsiooni järele tema peal ei peaks olema ja wõiks põhjust anda nuri-semistele, et Asutawa Kogu juhatus omawoliliselt nii wõi teisiti on talitanud. Minu arwates peaks põhimõte see olema, et Asutaw Kogu ise määrab kõigi temale sissetulewate seaduste käigu. Sellepärast panen ette seda paragrahwi järgmiselt wormuleerida: „Seaduste ja korralduste eelnõud lähewad seadusandlikule delegatsioonile läbiwaatamiseks ja otsustamiseks: Asutawa Kogu istangute wahe-aegadel Asutawa Kogu juhatuse otsusel, Asutawa Kogu istangute ajal: a) Asutawa Kogu otsusel, b) Asutawa Kogu juhatuse otsusel Asutawa Kogu kompetentse komisjoni heakskiitmisel.“ Ainult istangute wahe-aegadel annab asjadele käigu Asutawa Kogu juhatus, sest ma ei oska teist sündsamat asutust leida, kes seda peaks tegema. Muul ajal aga, see on Asutawa Kogu istumiste ajal, ei wõi asjade käigu otsustamist juhatuse hooleks jätta. See peaks õieti Asutawa Kogu enda asi olema. Kuid ühtlasi saan ma aru, et see wast Asutawale Kogule koormaw oleks, kui iga tühise asja käigu otsustamine peab just Asutawa Kogu pleenumis kõne alla tulema. Sellepärast oleks otstarbekohane teha niisugust kontsessiooni, et wastawa komisjoni heakskiitmisel juhatus asja wõib otsekohe seadusandliku delegatsiooni kätte anda. Asutawa Kogu juhatusele tuleb ju muuseas wäga spetsiaalprojekte sisse. Näiteks on juba mõne aja eest sisse tulnud seaduseelnõu apteegi õpilaste tsensuse kohta. Kuidas peaks Asutawa Kogu juhatus igal üksikul juhtumisel seda otsustama, kas anda asi seadusandliku delegatsiooni wõi Asutawa Kogu enda kätte. Käesolew juhtumine — apteegi õpilaste haridusliku tsensuse küsimus — on enam-wähem selge, siin wõib kaunis julgesti öelda, et selle küsimuse otsustamiseks delegatsioon küllalt kompetent oleks. Kuid wõib juhtumisi ette tulla, kus wõib kahelda ja kaaluda, kumba ette panna. Kui nüüd teataw asjatundlik erikomisjon on juhatuse ettepanekuga ühinenud, siis on tagatis olemas, et juhatuse ettepanek otstarbekohane on. On näiteks

miski kooliküsimust puudutaw eelnõu sisse tulnud, mis juhatuse arwates wõiks delegatsiooni kätte otsustamiseks minna, siis annab juhatus asja hariduskomisjoni kätte läbi waadata, ja kui see komisjon juhatuse ettepanekuga ühineb, siis oleks üleliigne asja otsustamisega weel Asutawa Kogu pleenumi koormata.

Kuigi meil weel ei ole iga ala jaoks spetsiaal komisjoni walitud, siis walitakse edaspidi wististi ka weel puuduwad komisjonid, nii et enam-wähem iga seaduseelnõu jaoks wastaw erikomisjon leidub. Ainult Asutawa Kogu waheaegade jaoks ei oska ma teist asutust wälja mõelda, kes peab asjade seadusandliku delegatsiooni kätte andmise üle otsust tegema, kui Asutawa Kogu juhatus. Asutawa Kogu koosolemist ajal aga peaks minu arwates seda otsustama kas Asutaw Kogu ise wõi Asutawa Kogu juhatus wastawa komisjoni heakskiitmisel. See tähendab: iga määruse, mis tuleb walituse wõi üksikute Asutawa Kogu liigete poolt, waatab Asutawa Kogu juhatus läbi; kui asi enam-wähem tähtis paistab olewat, paneb juhatus ettepaneku Asutawale Kogule ette. Kui aga juhatusele paistab asi vähem tähtis ja wõiks sellepärast seadusandlikku delegatsiooni minna, siis saadab juhatus ettepaneku wastawasse komisjoni, ja kui see juhatuse arwamise heaks kiidab, siis saadetakse ta sealt delegatsiooni.

Aruandja **J. Seljamaa**: Rhs. Rei tegi ettepaneku, et Asutawa Kogu juhatuse kätte suurt wastutusrikast kohust, kas küsimust seadusandliku delegatsiooni wõi Asutawa Kogu pleenumi kätte anda, ei wõi usaldada. Siin ei olnud tema aga järjekindel, sest selle ülesande jätab ta juhatuse kätte Asutawa Kogu istangute waheaegadel. Meil peaks üldine põhimõte selles asjas maksma pandama. Kui juhtuks, et mõni küsimus juhatuse kaudu läheks seadusandliku delegatsiooni otsustada, ja kahtlus peaks tekkima, kas tähendatud küsimusele õige käik on antud, on meil ette nähtud veto õigus, kus üks kuuendik seadusandliku delegatsiooni wõi üks kuuendik Asutawa Kogu liigetest wõib nõuda, et lõpuotsuse, kelle kätte teataw küsimus peab minema, teeb Asutaw Kogu. Komisjon asus seisukohale ja mina isiklikult kaitsen paragrahwi seltsamal kujul, nagu ta on komisjoni poolt ette pandud.

A. Rei (sd.): Ma siiski toetaksin oma ettepanekut, mitte selleks, et Asutawa Kogu juhatuse tööd kergendada, waid selleks, et asjade juhtimisel wõi asjadele käiguandmise juures kindel kord walitseks, et siin mingisugust omawoli ei oleks. Põhimõte peaks ikka see olema, et Asutaw Kogu ise otsustab, missugust käiku seadustele anda. Ainult asjaajamise kergendamise otstarbel teen eraldi ettepaneku, et kui teataw komisjon asja seadusandliku delegatsiooni kätte andmise õigeaks kiidab, siis wõib asi otsekohe delegatsiooni kätte minna. Ma kardan nimelt, et tihtipeale wõib juhtumisi ette tulla, et üht ja sedasama küsimust seadusandlik delegatsioon wõib ühte wiisi, Asutawa Kogu pleenum aga koguni teisiti otsustada. Ma ei usu mitte, et delegatsioon peegeldaks täielikult Asutawat Kogu, et iga üksiku erikomisjoni otsus langeks punktipealt Asutawa Kogu otsusega kokku. Ja sellest wälja minnes, et miskisugust omawoli ei tohi olla selle küsimuse otsustamisel, missuguse asutuse kätte seda wõi teist eelnõu on waja anda, ja et wõimalikult see põhimõte läbi läheks, et Asutaw Kogu ise peab otsustama, mis peaks seadusandliku delegatsiooni kätte ja mis Asutawa Kogu enese kätte jääma, sellest wälja minnes teen ma oma ettepaneku. Kuid et selle põhimõtte täiesti järjekindel läbiwiimine Asutawa Kogu pleenumi tööd ülearu koormaks, sellepärast teen ma niisuguse kontsessiooni, et wastawa komisjoni heakskiitmisel juhatus ilma Asutawa Kogu otsuse ta wõib ettepanekuid otsekohe delegatsiooni kätte arutamisele anda.

Näiteks on praegu tsiwiilseaduste eelnõu wälja töötatud ja on esitatud Asutawa Kogu juhatusele. Tsiwiilkoodeksi wäljatöötamine on väga keeruline töö, ja ma ei tea, kuidas Asutaw Kogu otsustaks seda seadust läbi waatama hakata. Ma ei wõi mitte öelda, et Asutawa Kogu ja seadusandliku delegatsiooni otsused selle seaduse läbiwaatamise ja wäljatöötamise korra kohta täitsa ühte lähewad. Asutawa Kogu juhatus andis selle seaduste kogu seadusandliku delegatsiooni kätte läbiwaatamiseks ja Asutawale Kogule ettepaneku tegemiseks selle üle, kuidas tsiwiilseaduse koodeksi läbiwaatamisele wõtta. Juhatuse enese arwamine, wõi vähemalt juhatuse enamuse arwamine on see, et seda koodeksit paragrahwide haawal arutades meie Asutaw Kogu wastu wõtta ei saa. Teiste maade koge-

muste järele otsustades teame, et tsiwiilkoodeksi väljatöötamine aastakümneid wõi vähemalt palju aastaid kestab. Wast on kõigekohasem tsiwiilkoodeksi välja-töötamiseks palgata kedagi eriteadlast ja kui meie endi õigusteadlaste keskelt wastawat isikut ei peaks leidma, siis kas sakslase wõi wenelase, kes aastate jook-sul tsiwiilkoodeksi välja töötaks ja eelnõu lõpulikult kujul Eesti seadusandlikule wõi-mule ette paneks, kes tema siis lõpulikult läbi waataks ja kinnitaks. Nüüd on aga seadusandlik komisjon teisiti otsusta-nud ja leidnud wõimaliku olewat sellele teistsugust käiku anda. Seadusandlik komisjon, wõib küll olla juhuslikus kok-kuseades, leiab wõimaliku olewat praegu ettepanud tsiwiilseaduste kogu arutami-sele wõtta Asutawas Kogus, nii kui oleme arutanud ajutist walitsemise korda. Sea-dusandlik komisjon on arwanud, et meie saame ka tsiwiilkoodeksi niisamasugusel teel välja anda. Wõib olla, et seadusand-likus delegatsioonis niisamasugune waade poolehoidmist leiab. Kui nüüd Asutawa Kogu juhatus oleks andnud tsiwiilkoo-deksi läbiwaatamise korra üle otsustamise seadusandliku komisjoni kätte ja see oleks leidnud, et seadusandlik delegat-sioon küllalt kompetent on seda koodeksit arutama, seadusandlik delegatsioon oleks ka suure hooga selle kallal tööle hakanud, aga väga wõimalik on, et Asutaw Kogu selle asjaarutamise korra mitte otstarbe-kohase ei leia olewat. Et miskisugust ilmaaegset tööd ei tuleks ja halba tööd ei tuleks, sellepärast peab hoiduma eksisam-mude eest ja selle põhimõtte juurde jääma, et Asutaw Kogu ise ära määrab, missuguseid küsimusi ta ise otsustab ja mis seadusandliku delegatsiooni otsustada läheb. Ja kuna Asutawa Kogu istangute waheajad on sõrdlemisi lühikesed, siis wõib waewalt tulla nii suure tähtsusega küsimusi ette, et selleks teatawad kom-misjonid luua, kes nende käigu ära mää-raksid waheaegadel. Niisugused on need motiivid, miks ettetoodud paragrahwi tuleks muuta.

K. A s t (sd.): Ma ei näe mitte, et mõne komisjoni otsus selles küsimuses halb oleks, kuid ometi ei tarwitse ühegi kom-misjoni arwamine autoriteetsem olla, kui Asutawa Kogu juhatus arwamine, ja Asu-tawa Kogu juhatus ei wõiks minu arwa-mise järele mitte ennast siduda ühe wõi teise komisjoni arwamisega. Täiesti juhatus pealt ära weeretada selle otsus-

tamist Asutaw Kogu ei saa. Nagu meie juhatus liikme seletusest praegu kuul-sime, on Asutawa Kogu istangute wahe-ajal juhatus walmis ja peabki walmis olema nende küsimuste otsustamist enese peale wõtma, nii et tahes wõi tahtmata juhatus ometi asjast mööda ei pääse. Waja ka meeles pidada, et mitte kõik sea-duseelnõud ei lähe arutamisele seadus-andlikku delegatsiooni, waid tulewad was-tawa Asutawa Kogu komisjoni kätte. Kui walitsusel näiteks on mõni vähema tähtsusega asi, mis kiiret otsustamist nõuab ja mille jaoks ühtlasi eelnõu juba walmis on, mis jaoks peab ta siis minema Asutawa Kogu wastawa komisjoni kätte, kuna ometi otstarbekohane oleks seda otsekohe anda delegatsiooni; ja sel-lepärast on minu arwamine see, et Asu-tawa Kogu juhatus ettepanek ometi peaks wastu wõetama. Selle juures teek-sin ma uue ettepaneku, nimelt wõtta mär-kus § 11 järele järgmisel kujul: „Kui käes-olewast seadlusest mitte selgesti näha ei ole, et teatud ettepanek wõi seaduseelnõu seadusandliku delegatsiooni kätte aruta-miseks peab minema ja Asutawa Kogu juhatusel selles asjas kahtlus tõrkab, ot-sustab küsimuse Asutaw Kogu.“ See on selleks hea, et niisugusel juhtumisel, kus juhatus oma parema äranägemise järele otsustada ei suuda, lõpuotsus Asutawa Kogu enda teha jääks. Selles seaduses on ju terve hulk asju ette nähtud, mis käib delegatsiooni otsustamise alla ja mille kohta mingisugust kahtlust ei wõi tärkata, kui aga kahtlus tõrkab, sel juhtu-misel on väga õige, et Asutaw Kogu ise otsustaks. Ma ei arwa mitte, et see mär-kus tõesti just niisugusel kujul peaks wastu wõetama, nagu ma esitada mõtlen, komisjon wõib ju järgmisel lugemisel parandada, kui see redaktsioon ehk puu-dulik on, aga mõte on ettepanekus selgesti ära öeldud.

R. Parts (rhw.): Mina arwan, et praegu rhs. Ast'i poolt tehtud ettepanek mitte otstarbekohane ei ole, iseäranis kui waheaegadel seaduseelnõu esitatakse ja tema kohta kuidagi kahtlus tekib, kas tema esimesejärgu tähtsusega seaduseel-nõu on, mis Asutawa Kogu enese otsus-tada käib wõi mitte. Kui sarnasel korral, see on istangu waheajal esitatud seadus-eelnõu kohta kahtlus tekib tema edaspi-dise käigu üle, ütleme juhatuses hääled lahku lähewad, siis peab sissetulnud sea-duseelnõu lihtsalt seisma jääma nii

kauaks, kunni Asutaw Kogu kokku tuleb. Teiselt poolt aga Asutawa Kogu enese istumise ajal ei ole sugugi tarwis, et ka siis juhatus igal tingimisel peaks ära otsustama, kuidas seaduseelnõule käik anda ja kuhu neid tuleb saata. Juhatus annab wahest eelnõu seadusandliku delegatsiooni kätte, kes teda arutama ja wälja töötama hakkab; aga seal leiduwad wahest wiimaks mõned, kes ei tunnista eelnõu delegatsiooni alla käiwaks wõi see küsimus wõetakse üles pärast seda, kui seaduseelnõu juba arutamisel olnud. Ka Asutawa Kogu liigete eneste seast, kes delegatsioonis ei ole, wõidakse see küsimus üles wõtta, et teatud seaduseelnõu ei pea sugugi delegatsioonis otsustamisele tulema, ja kui küsimus Asutawa Kogu ette kantakse, wõiks see selle waatekohaga ühineda. Nii siis, oldaks delegatsioonis ilmaaegu tööd tehtud. Siis on palju loomulik, et vähemalt sel ajal, kui Asutaw Kogu koos, tema ise seaduseelnõu arutamise käigu ära otsustab ja algusest saadik otsekohe ära ütleb, kes teda läbi vaatama peab, kas Asutaw Kogu ise oma täies kogus wõi seadusandlikus delegatsioonis; sellepärast arwan mina rahwaerakonna rühma nimel rhs. Rei ettepanekut toetada wõiwat.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tulnud läbirääkimisi § 11 kohta lõpetada. Nähtawasti soowitakse waidlusi hoopis ära jätta. See on ettepanek korra kohta, sellepärast panen ta wäljaspool järjekorda hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Seljamaa: Ma ei hakka enam kordama, — tahan ainult mõne uue wastuwäite peale wastata. Kui meie seisukohale asume, et Asutaw Kogu peab küsimusele käigu andma, annulleerime käesolewa seadluse § 2. § 2 oleme meie kindlasti öelnud, et seadusandliku delegatsiooni kätte ei lähe küsimused, mis ajutise walitsemise korra § 10. on tähendatud. Teiseks ei lähe seadusandliku delegatsiooni kätte asjad, mis § 11 järele Asutaw Kogu eriti enese ülesandeks wõtab. Kõik muu jooksew seadusandlus käib seadusandliku delegatsiooni wõimkonda, ja Asutawa Kogu juhatusel ei wõiks raskust sünnitada nende küsimustele käigu andmine.

Edasi tahtsin ma rhs. Rei paranduse peale tähelepanu juhtida, et Asutawa

Kogu juhatus küsimustele käigu annab Asutawa Kogu kompetentse komisjoni heakskiitmisel. Ma leian selle olema ülearuse. (A. Rei, sd.: Ei ole.) Teie wõtate tagasi. (A. Rei, sd.: Ei, ma ei wõta tagasi.) Ei wõta, siis waidlen ma tema wastu. Asutawa Kogu juhatusel on wõimalus igal ajal kompetentse komisjoni otsust kuulda saada, enne kui ta seadusele ja korraldusele käigu annab. Seda seadluses ära tähendada pole tarwis. Akl. Ast'i parandus, mis märkusena selle paragrahwi juurde tehtud, on nõndasama üleliigne. Teen ettepaneku paragrahwi komisjoni redaktsioonis wastu wõtta.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud järgmised ettepanekud. Rhs. Rei poolt: „Panen ette § 10 järgmiselt wormuleerida: Seaduste ja korralduste eelnõud lähewad seadusandlikule delegatsioonile läbiwaatamiseks ja otsustamiseks: Asutawa Kogu istangute waheaegadel — Asutawa Kogu juhatusel otsusel, Asutawa Kogu istangute ajal aga: a) Asutawa Kogu otsusel, b) Asutawa Kogu juhatusel otsusel, Asutawa Kogu kompetentse komisjoni heakskiitmisel.“ — See on üks parandus. — Teine parandus on rhs. Ast'i poolt: „Märkus. Kui käesolewast seadlusest mitte selgesti näha ei ole, et teatud ettepanek wõi seaduseelnõu seadusandliku delegatsiooni kätte arutamiseks peab minema, ja Asutawa Kogu juhatusel selles asjas kahtlus tärkab, otsustab küsimuse Asutaw Kogu.“ Rhs. Rei ettepanek, kui kaugemale ulataw, tuleb kõigepealt hääletamisele. Kui ta läbi läheb, siis jääwad teised ettepanekud ära. (Hääletatakse.) 33 häälega 8 wastu on rhs. Rei ettepanek wastu wõetud.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): § 12. Iga ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antakse Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja otsustamiseks, kui seda nõuab $\frac{1}{2}$ delegatsiooni wõi Asutawa Kogu liigetest, wälja arwatud § 4 ja 5 ettenähtud juhtumised.

A. Schulbach (töer.): Wõrreldes §§ 11 ja 12 jääb järele sarnane mulje, nagu oleks nende paragrahwide wahel mingisugune wastolu. § 12 selgub, et sarnasel puhul, kui ettepanek delegatsioonile mõnesugusel teisel teel läheb, kui Asutawa Kogu otsuse põhjal, nimelt kui Asutawa Kogu juhatusel kaudu, siis ei ole delegatsiooni otsus mitte lõpulik, waid tema

peale võib appelleerida Asutawale Kogule, ja ses mõttes on aruandja ka seletuse andnud, et kui $\frac{1}{6}$ osa Asutawa Kogu liikmeid või wastaw osa delegatsiooni liigest otsusega rahul ei ole, siis võivad nemad appelleerida wastuwõetud otsuse peale Asutawale Kogule, et see otsus uuesti läbi waadataks. Kui komisjoni mõte sarnane oli, siis on § 12 redaktsioon puudulik, sest § 12 räägib ainult ettepanekust ja mitte otsustest. Sellepärast panen ette seda paragrahwi pärast sõna „delegatsioonile“ täiendada sõnadega „kui ka iga seadusandliku delegatsiooni otsus“. Siis tekib veel küsimus, mis tähtaja jooksul võib appelleerida seadusandliku delegatsiooni otsuse peale. Peab ju mingisugune tähtaeg olema ja sellepärast panen ette pärast sõna „nõuab“ täiendada paragrahwi sõnadega: „enne otsuse awaldamist § 18 ettenähtud korras“. Minu ettepanekul oleks § 12 järgmine: „Iga ettepanek seadusandlikule delegatsioonile, kui ka iga seadusandliku delegatsiooni otsus antakse Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja otsustamiseks, kui seda nõuab enne otsuse awaldamist § 18 ettenähtud korras $\frac{1}{6}$ delegatsiooni või Asutawa Kogu liigest, välja arwatud § 4 ja 5 ettenähtud juhtumised“.

A. Rei: Ma panen ette wiimast lisalauset välja jätta või vähemalt muuta. Need küsimused ja need asjad, mis §§ 4 ja 5 ära nähtud, on väga suure põhimõttelise tähendusega. Seal on ülemwalwe Wabariigi Walitsuse tegewuse üle, seal on arupärimised walitsusele; seal on juhtnõõride andmine walitsusele. Just niisugused asjad, mis nõuawad punktipealset otsustamist ja mis peawad Asutawa Kogu täpipealset tahtmist awaldama. Siin on seadusandlikul delegatsioonil kõigewähem õigust ennast ühe pulga peale seada Asutawa Koguga. Siin peab seadusandlik delegatsioon õieti ettewaatlik olema. Just sellepärast arwan ma, et ei peaks §§ 4 ja 5 kohta erandit olema. Ma saan aru, on üks asi, mis komisjoni on nähtawasti selle mõtte peale wiinud, niisugust ettepanekut teha, nagu §§ 4 ja 5 sisaldawad. §§ 4 ja 5 räägiwad Asutawa Kogu liigete ja Wabariigi Walitsuse liigete wastutusele wõtmisest, arreteerimisest ja nende korteri läbiotsimisest. See asi on rutuline, mis ei või kuude kaupa oodata. Korteri läbiotsimine peab silmapilk sündima — otsekohe, kui tahetakse korterit läbi otsida, et mingisugust süüdistawat mater-

jaali saada. Kui oodata, siis wõidakse süüdistusmaterjaali kõrwale toimetada. Niisama on ka arreteerimise otstarwe ära hoida, et kuritegija ei saaks seaduslikust wastutusest kõrwale põigata. Need kaks juhtumist on väga kiired ja nad ei või Asutawa Kogu kokkutulemist oodata. Sellepärast võib erand teha, et neis asjus võib seadusandlik delegatsioon kohe jaa-tawa või eitawa otsuse anda, küsimata sellest, kui ka $\frac{1}{6}$ Asutawa Kogu või delegatsiooni liikmetest nõuaks küsimuse otsustamise edasilükkamist kunni Asutawa Kogu kokkutulekuni. Nende kahe juhtumise jaoks võib erand teha, aga muils asjus tuleksid §§ 4 ja 5 tingimata välja jätta. § 5 juures võib wast kahelda, kuid § 4. peaks tingimata välja jätma.

K. Parts (rhw.): Mina leian, et see kogu, kes delegatsiooni otsuste ümberotsustamist nõuda võib, et teatawad seadused Asutawas Kogus eneses arutusele tulema peawad, liiga väike on. Kui seda silmas pidada, et delegatsioon esitab eneses $\frac{1}{4}$ Asutawa Kogu liigest, siis ei ole ometi õige, et ühele vähemale kogule ja nimelt $\frac{1}{6}$ õigus antakse nõuda delegatsiooni otsuste Asutawale Kogule ettepanemist. Samuti arwan ma, et kui $\frac{1}{6}$ delegatsiooni liigest, see tähendab 5 meest, otsuse seisma võib panna, siis võib see igatahes suureks takistuseks delegatsiooni töödele saada. Ma paneksin ette $\frac{1}{6}$ asemele arw $\frac{1}{4}$ wõtta.

(Juhatama hakkab abiesimees L. Olesk.)

Aruandja J. Seljamaa: Kõigepealt teatan ma, et ettepanek, mis rhs. Schulbach tegi, komisjoni seisukohalt mitte wastuwõetaw ei ole. Rhs. Schulbach'i ettepanek ja parandus on sinna-poole sihitud, et delegatsioon mitte mingisuguseid otsuseid wastu wõtma ei pea, mis mitte Asutawa Kogu enamuse tahtmisega või otsustega kooskõlas ei seisa. Kui rhs. Schulbach leiab, et need parandused, mis tema siin ette toonud, suudawad kindlamat olukorda luua, kui see, mis praeguses § 12. ette on nähtud, siis eksib ta, sest meie asume sellel seisukohal, et iga ettepaneku kohta on juba $\frac{1}{6}$ seadusandlikus delegatsioonis õigus juba enne, kui ettepanek arutamisele tuleb, või siis, kui teda arutatakse ja ka siis, kui ta wastu wõetud kolmandal lugemisel, oma „veto“ õigust tarwitada ja nõuda, et need küsimused peaksid seadusandliku delegat-

siooni võimkonnast ära võetama ja Asutawa Kogu võimkonda minema.

Mis puutub rhs. Rei ettepanekusse, § 12 lõpp järgmiselt wormuleerida: „...välja arvatud ettepanekud Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete arreteerimise ja nende korterite läbiotsimise kohta“, siis juhiks in ma kõigepealt tähelepanu § 4 peale, mille kohta meil eile suured põhimõttelikud vaidlused olid. Kui meie § 4 sõndleme selle parandusega, mis rhs. Rei siin ette kandis, siis langeb § 4-da tarvitamine seadusandlikus delegatsioonis ära, sest § 4 kõneleb: Asutawa Kogu istangute waheajal teostab seadusandlik delegatsioon ülemwalwet Wabariigi Walitsuse üle, wõib walitsuselt ja tema liigetelt aru pärida, walitsusele anda juhtnõõre ja ülesandeid. Kui meie siin sellele seisukohale oleme astunud, et Asutawa Kogu istangute waheaegadel seadusandlik delegatsioon neid ülemwalwe funktsioone peab täitma, siis annulleerite rhs. Rei parandusega need õigused, ja oleme kätte saanud, mis § 4 juures soowiti ja taheti, et ülemwalwe Wabariigi Walitsuse üle ei pea mitte kestew olema. Sellest seisukohast ei saa seda parandust mitte wastu wõtta.

Mis puutub eraldi § 5, siis ei saa ma nende paranduste poolt olla juba wormilistel põhjustel, sest meie ajutise walitsuse korra § 20 on ette nähtud, et neid ülesandeid täidab Asutawa Kogu waheaegadel Asutawa Kogu poolt moodustatud seadusandlik delegatsioon. Ma leian, et meie siin seda ajutise walitsemise korda eriseadlusega muuta ei saa; muuta wõib teda teises korras. Ajutises walitsemise korras on tee, kuidas teda muuta, ette nähtud; senni kunni meie ajutise walitsemise korra § 20 muudetud pole, peawad praegused määrused olema nendega kooskõlas. Sellest seisukohast välja minnes ei pea ma rhs. Rei ettepanekut wastuwõetawaks. Mis puutub rhs. Parts'i ettepanekusse, siis on see enam-wähem subjektiivne arwamine. Nõnda ei ole ka see ettepanek komisjoni seisukohalt wastuwõetaw.

Juhataja **L. Olesk**: Sisse on tulnud 4 parandust § 12 kohta. Ma panen nad sellepärast, et nad üksteisega ei konkureeri, selles järjekorras hääletamisele, kuidas nad sisse on antud. Esiteks panen hääletamisele rhs. Schulbach'i paranduse § 12 esimese poole kohta. See on järgmine: sõna „delegatsioonile“ järele lisada

lause: „kui ka iga seadusandliku delegatsiooni otsus“ ja pärast sõna „nõuab“ sõnad: „enne otsuse awaldamist § 18 ette nähtud korras“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on parandus tagasi lükatud.

Järgmine parandus on rhs. Rei poolt ja kõlab järgmiselt: „Panen ette § 12 lause lõppu järgmiselt wormuleerida: välja arvatud ettepanekud Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete arreteerimise ja nende korterite läbiotsimise kohta“. (Hääletatakse.) Poolt 21 häält, wastu 11. Seega on parandus wastu wõetud.

Järgmine parandus on rhs. Parts'i poolt. „Panen ette $\frac{1}{6}$ asemele $\frac{1}{4}$ wõtta“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on parandus tagasi lükatud. Siis tuleb § 12 hääletamisele parandatud kujul järgmiselt: „§ 12. Iga ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antakse Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja otsustamiseks, kui seda nõuab $\frac{1}{6}$ delegatsiooni wõi Asutawa Kogu liigetest, välja arvatud ettepanekud Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete arreteerimise ja nende korterite läbiotsimise kohta“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on § 12 wastu wõetud.

H. Kuusner (rhw.): Ma leian, et saalis niisõrd halb õhk on, et üks koosolekul wiibijatest minestusse langes, sellepärast panen ma ette waheaeg määrata, et saaks õhku puhastada.

Juhataja **L. Olesk**: On ettepanek tehtud waheaega määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on ettepanek wastu wõetud. Kuulutan weerandtunnilise waheaja.

Waheaeg algab kell 7.30 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 7.45 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Aruandja **J. Seljamaa** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamuslega §§ 13—17.

§ 13. Kui ettepanek Asutawa Kogu otsuse põhjal seadusandlikule delegatsioonile arutamiseks antud, otsustab delegatsioon selle lõpulikult.

§ 14. Seadusandliku delegatsiooni koosolekud on otsuswõimulised, kui neist vähemalt $\frac{2}{3}$ delegatsiooni liigetest osa wõtab.

§ 15. Seadusandliku delegatsiooni koosolekud on awalikud. Neid wõib kin-niseks tunnistada samal alusel, kui Asu-tawa Kogu koosolekuid.

§ 16. Seadusandlik delegatsioon töö-tab ka Asutawa Kogu istangute waheajal.

§ 17. Seadusandlikul delegatsioonil ja Asutawal Kogul on ühine kantselei.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): Seadusandliku delegatsiooni otsuste jõus-seastumine. § 18. Seadusandliku delegat-siooni poolt wastuwõetud seadused ja korraldused hakkawad maksma, kui nad Asutawa Kogu juhatuse poolt Asutawa Kogu seadustena ehk korraldustena „Riigi Teatajas“ wälja kuulutatud.

J. Westholm (rh.w.): Siin on kõr-wallauses sõna „kui“. Selle kohta tahan ma seda tähendada, et seda sõna wõib, nagu ta siin praegu seisab, nõnda mõista, see on, tema läbi wõib terwet paragrahwi nõnda mõista, et Asutawa Kogu juhatus-est oleneb ära, kas ta tahab neid seadusi oma wäljakuulutamise läbi maksma panna wõi mitte. Sellepärast panen ma ette, enne sõna „kui“ panna sõnad: „pärast seda“.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **J. Seljamaa**: Ma ühi-nen akl. Westholm'i parandusega.

Juhataja **L. Olesk**: Ma panen § 18 parandatud kujul hääletamisele. Ta kõlab nõnda: Seadusandliku delegatsiooni poolt wastuwõetud seadused ja korraldused hakkawad maksma pärast seda, kui nad Asutawa Kogu juhatuse poolt Asu-tawa Kogu seadustena ehk korraldustena „Riigi Teatajas“ wälja on kuulutatud. (Hääletatakse.) Nähtawa ena-musega on § 18 wastu wõetud.

Aruandja **J. Seljamaa**: § 18-a kohta tähendan, et see paragrahw kom-misjonis hääletamisel oli, aga ühepalju hääli poolt ja wastu sai, seega otsusta-mata jäi.

P. Põld (rh.w.): Ma arwan, et see paragrahw sama küsimuse otsustab, mis § 12 ette nähtud, nimelt et $\frac{1}{3}$ seda teha wõib, siis ei wõi see paragrahw hääleta-misele tulla.

Aruandja **J. Seljamaa**: Edasi on wiimane peatükk. § 19. Seadusandliku delegatsiooni tegewus kestab kunni Asu-taw Kogu tema lõpetab.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääleta-takse.) Nähtawa enamusega on § 19 wastu wõetud.

4. Määrus Asu-tawa Kogu ja walitsuse liigete tasu asjus — I lugemisel.

Kodukorra kom-misjoni aruandja **K. Wirma**: Seda eel-nõu, mis rahwaesitajad on kätte saanud, ei ole Asutawa Kogu poolt kodukorra komisjonile ülesandeks teh-tud kokku seada, waid õigust öelda, wa-nematekogu poolt. See eelnõu ei sisalda neid kodukorra komisjoni poolt ülessea-tud juhtnööre, waid siin on enamasti wa-nematekogu poolt läbiarutatud andmete põhjal see eelnõu kokku seatud. Siin peaksin ma tähelepanu juhtima § 1 kahe märkuse peale. Nimelt on märkus II wa-nematekogu poolt wastu wõetud ja mär-kus I on komisjoni arwamisel siin Asu-tawale Kogule ette pandud. Tuleb tähel-panu selle peale juhtida, et need üksikud juhtmõtted, mis siin esinewad, ei ole ühe-häälelised, waid siin on mitmesuguseid arwamisi olnud. Iseäranis tuleks pöörata tähelepanu selle peale, et sotsiaaldemo-kraatide fraktsiooni poolt on eitatud Asu-tawa Kogu juhatuse liigetele kõrgema tasu maksmist ja ka selles, mis on § 8 tähendatud, milles ka komisjon eitawale seisukohale asus, nagu eelnõus ära tähen-datud on. Siin oleks weel tähelepanu juh-tida selle peale, et selle eelnõu kokkusead-mise juures käsitati arwamisi komisjoni töödest osawõtmise wõi mitteosawõt-mise eest tasu wõi trahwi maksta. See küsimus jäi lõppude-lõpuks eel-nõus esile tulematuks, sel põhjusel, et wanematekogu otsustas kokku kut-suda komisjonide juhatusi, kes siis pidid katsuma selgusele jõuda, kas oleks wõimalik korraldada komisjonide koos-olekuid nii, et nad mitte ei oleks ühel ja selsamal ajal, ja et oleks komisjonide liigetal, kes mitmes komisjonis tegewad on, wõimaldatud korralikult mitme kom-misjoni koosolekul käia. Ja sellepärast arwati, et kui nii korraldada komisjo-nide koosolekuid, siis ei ole tarwis lisa-tasu andmist meelitusena ega ka trahwi-sid ja sunduslikka abinõusid tarwitada, et korralikult komisjonide koosolekutel käidaks.

Juhataja L. Olesk: Juhin Asutawa Kogu liigete tähelepanu selle peale, et meie täna juba uue kodukorra põhjal töötame. Uue kodukorra paragrahvid käivad järgmiselt. Ma kannan nad ette: „§ 30. Iga ettepanek, mis teatawa määruse sisaldab ja iga seaduseelnõu peab kolmel korral tulema Asutawas Kogus arutamisele ja lugemisele. Ühel koosolekul võib olla ainult I lugemine. Küsimused ja ettepanekud, mis kannavad juhuslikku laadi või sisaldavad ainult üksikuid juhtumõtteid ja näpunäiteid, võidakse otsustada lõpulikult ühekordse arutamise järele. § 31. Enne ettepaneku või seaduseelnõu üksikasjalist arutamist awatakse tema kohta üldised läbirääkimised. (Esimene lugemine). § 36. Pärast üldiseid läbirääkimisi teeb Asutaw Kogu otsuse, kas asuda ettepaneku või seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele (teisele lugemisele), ettepanek tagasi lükata või komisjoni kätte anda. Kui ettepanek või seaduseelnõu esimesel lugemisel uuesti komisjoni kätte antult tuleb arutamisele, siis awatakse tema kohta uuesti üldised läbirääkimised. (Esimene lugemine)“. Ma palun siis seda silmas pidada, et esimene kord selle kodukorra järele käime.

Aruandja K. Wirma: Ma teeksin ennem ettepaneku otsustada, kas see on seaduseelnõu, määrus või juhatus, mille juures wahest ühe lugemisega võiks leppida.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on tehtud § 31 põhjal käesolewa punkti kohta küsimust üles tõsta, kas see on seaduseelnõu, või on see küsimine või ettepanek, mis kannab juhuslikku laadi, sisaldab ainult üksikuid juhtumõtteid.

K. Parts (rhw.): Minu arwamise järele puudutatakse siin kredidi küsimusi ja need on küsimused, mis kolmel lugemisel peaks ette kantama, seda rõhkem, et siin ühtlasi on ka mitmed määrused ja põhimõtted tasuandmise kohta üles seatud.

Juhataja L. Olesk: Kas soovib keegi ettepanekut teha, et see määrus ainult juhuslikku laadi kannab ja üksikuid juhtumõtteid sisaldab? Seda iseenesest ei ole tarwis hääletada, ainult kui mõni teistsugune ettepanek tuleb. Kas arwatakse teistpidi talitada, kas tehakse teistsuguseid ettepanekuid? Ei.

Palun läbirääkimisteks sõna võtta ja neid kodukorra punkte silmas pidada.

K. Parts (rhw.): Rahwaerakonna rühm leiab § 1 selles eelnõus, et palgatasu aluseks võetud lähtekoht, nimelt kuu wiisi terve Asutawa Kogu kestuse aja eest palka maksta, mitte otstarbekohase olewat ja arwab ökonoomia mõttes, kui ka sellest seisukohast välja minnes, et õieti selle aja eest, millal Asutaw Kogu koos on ja tööd tõesti tehakse, et päewarahade süsteem peaks tasu aluseks võetama. Iseenesest ei või eitada, et Asutawa Kogu liikmed tasu peawad saama ja niisugust tasu, mis ülespidamise kulud täiesti kataks. Summa wastu, mis eelnõus aluseks on võetud, ei ole õieti midagi rääkida. Kuid peab ometi silmas pidama, et Asutawa Kogu kestuse ajal tulewad waheajad, millal Asutaw Kogu koos ei ole, siis ei ole ka Asutawa Kogu liigetel õigus tasu edasi saada. Õieti ei või ette öelda, kuidas Asutaw Kogu tööd teeb, aga arwatawasti peab Asutaw Kogu oma tööwiljakuse pärast wahest ka pikemaid waheaegi ja annab komisjonidele võimalust töid ette valmistada, kuna Asutaw Kogu ise teatawate ajajärgude järele kokku astub komisjonides ettevalmistatud töid arutama ja läbi kaaluma. Niisugusel korral peawad need, kes kokku on jäänud komisjonides töötama, ka Asutawa Kogu istangu waheaegadel tasu edasi saama. Meie rühma ettepanek oleks siis, et Asutawa Kogu liikmed saagu tasu päewarahade näol, mis nendele maksetakse Asutawa Kogu istangute kestusel, kui ka selle waheaegadel töötawate komisjonide istangute kestusel, millest nad osa võtawad.

Edasi räägib § 1 märkus 2. sellest, et Asutawa Kogu liige, kes ühtlasi ka riigi või kogukonna teenistuses, ei või kahelt poolt palka saada — ametnikuna ja Asutawa Kogu liikmena. See mõte on iseenesest õige, kuid meie teda maksma panna ei saa, sest kui keegi Asutawa Kogu liige omawalitsuse või kogukonna teenistuses edasi on ja kogukond või omawalitsus tahab Asutawa Kogu liikmele teatawal määral veel palka või tasu edasi anda, wahest selleks, et teda edaspidi jälle täies jõus omale ametisse tagasi saada jne., siis meie seda keeld ei või. Meil ei ole põhjust ennast omawalitsuse korraldustesse segada ja Asutawa Kogu liikmelt siin riigi poolt saadawat tasu ära võtta, kui ta kuskilt mujalt palka saab. Minu arwamise järele peaks määrus maksma, et Asutawa Kogu liikmed igal juhtumisel riigi käest tasu oma töö

eest siin Asutawas Kogus saavad, olgu nad kogukonna ametites wõi mitte; ainult riigi oma teenistuses olewate ametnikkude kohta tuleks määrus maksta panna, et riigi käest mitte kahelt poolt wõi kahekordselt palka ei wõi saada, waid ainult ühelt poolt, nimelt sealt, kus nad kõrgemat tasu saavad, olgu see siis kas teenistuse kohalt wõi Asutawa Kogu poolt.

A. Rei (sd.): Ma waidleksin rhs. Parts'i ettepaneku wastu, mis puutub palgamaksmise põhimõttesse päewarahade näol. Lugu on selles, et päewarahade näol maksmine on loomulik harilikul ajal, kui konstitutsiooniline wõi parlamentlik kord on juba olemas ja põhiseadused wälja töötatud. Siis ei wõta seadusandlik töö mitte terwet aastat. Parlament käib ainult istumise ajajärgul koos ja muul waheajal on parlamendiliikmed kas riigi-, kogukonnawõi erateenistuses. Aga Asutaw Kogu ei wälta mitte nii pikka aega, waid katsub, et rutemini oma töö saaks ära lõpetada. Kuigi Asutaw Kogu omale puhkeaja määrab, siis peaks õiguse järele ka selle puhkeaja eest Asutawa Kogu liigetele palka edasi maksta, sest meie ei maksa mitte üksi päewase töö eest, waid ka öö eest. Niisama wõib ka Asutawa Kogu tööwajakuse pärast tarwis olla, et saadikud puhata saaksid mitte üksnes igal öösel ja igal pühapäewal, waid ka weidi pikemaks ajaks. Nii on siis see waheaeg tingitud sellest, et töö tarwidus seda nõuab ja kui Asutaw Kogu omale kahepäädalase wõi ühekuulise waheaja määrab, — pikema waheaja võimalust ei oska ma omale ette kujutada, — siis ei oleks mitte põhjust selle aja eest rahwaesitajatele palka maksmata jätta. Asutawa Kogu liikmed on tähtsa töö jaoks walitud ja peawad selle töötegemise kestwuseks riigi poolt kindlustatud olema. Rikkal inimesel, kel on kindlaid sissetulekuallikaid, ei ole seda kindlustamist waja. Aga teised, kellel suuri warandusi ja sissetulekuallikaid ei ole, need peaksid riigi poolt kindlustatud olema. Mis puutub aga sellesse, et kahelt poolt palka saadakse, siis peaks siin põhimõte olema: riik ei wõi palka maksta kahekordselt ühele ja sellesamale isikule. Kui keegi riigi- wõi kogukonna teenistuses olew isik on walitud Asutawasse Kogusse, siis on tema nii öelda komandeeritud ühest kohast teise, ja kuna tal mitte kahte elu ei ole ega võimalust kahes isikus tööd teha, siis ei pea ta ka kahekord-

selt palka saama. Sellepärast arwan mina, et märkus 2 on wastuwõetaw.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk.**)

J. Westholm (rhw.): Ma lähen sellest põhimõttest wälja, et Asutawa Kogu liikmed peaksid palgasaamise asjus hea eeskujuga teistel ees käima. Praegusel ajal, kus lõpmata raske on ära elada, ei pea mitte palganorme nõnda kõrgele katsuma tõsta, et enam-wähem lähedalt saaks ära elada, waid et meie palganormid katsumine nõnda wäiksed määrata, kui wähegi võimalik. Mina pean seda soowiawaldust õigustatuks sellepärast, — olgugi, et mina meie riigi raha asju lähemalt ei tunne — et meil rahaküsimus üks raskematest, õieti saatuslikkudest küsimustest on. Kui Asutaw Kogu, kui maa kõigekõrgemal kohal seisew asutus, ise omale palku määrab, wõib olla, läheduse printsiipi silmas pidades, siis on loomulik, et kõik teised asutused tema eeskujul hakkawad käima ja selletõttu palkade normeerimine läheb seda teed, mis wäga rasketele tagajärgedele wiib. Kordan, et mina rahaministeeriumi seisukohta ei tunne, aga temal tuleb kõigepealt tagajärgede eest wastata. Sümpaatlik minule isiklikult oleks, kui palka töö wõi päewade järele määrataks. Asutaw Kogu peaks oma töö katsuma nõnda korraldada, et see täiesti süstemaatiliselt sünniks, et iga päew teatud kindel tööaeg oleks, selle tõttu kaoksik siis pikemad istangute waheajad ära. Pean tunnistama, et wõiwad paratamata juhtumised sundida istangute waheaegu pidama. Kuid üldiselt tuleb soowitada, et Asutaw Kogu peaks iga nädal teatud arwu koosolekuid, ja et komisjonidest võimalikult kõik Asutawa Kogu liikmed osa wõtaksid. Siis paistab mulle palgamäärustes veel üks asi silma. Siin on tähendatud, et seadusandliku delegatsiooni liikmed peaksid saama eratasu sel ajal, kui nemad tööd teewad istangute waheajal. Sedasama tasu oleks siis ka ära teeninud komisjoni liikmed, kes siin tööd teewad sel ajal, kui Asutaw Kogu puhkusel on.

L. Olesk (töer.): Läbirääkimiste jooksul on mõtteid ette kantud, millele mina mitte ei wõi wastu waidlemata jätta. Rahwaesitajate palgaküsimus on üks küsimus, millel oma ajalugu on. Pean toonitama, et rahwaesitajate tasuküsimuses on tõsisemale seisukohale asunud, kui see aastakümnete eest oli. Omal ajal waa-

dati riigiwalitsuse peale, kui teatawa eesõiguse peale, olid eesõiguslikud seisused, isikud, kes riiki walitsesid. Kui sellest tööst ka laiema ringid osa wõtma said, olid ometi eesotsas kõrgemal seiswad kihid, priwiligeeritud seisused. Rahwaesitus oli sõjajalal teatawal wiisil endiste walitustega. Siis seati teooria üles, et rahwaesitus on teatawas mõttes auasi, see on kohustus seltskondlikus mõttes, teataw orjuse kandmine, ja tagamõte oli, et neid kohustusi saawad wõtma oma peale ainult need, kelle tasku seda lubab, et waesemad seltskonnakihi üldse ei püüaks riigi seltskondlikust tegewusest osa wõtta, sest nende taskud ei lubaks seda. Ja sellepärast, mida rohkem demokraatia tugevamaks sai, seda rohkem hakati selle eest hoolt kandma, et rahwaesitajad oma töö eest ka tasu saaksid, et seadusandlus mitte jõuka kihi eesõigus ei oleks. Esiti läks see läbi ainult päewarahadena. Demokraatliku edenemisega üheskoos käib aga waade, et seadusandlik töö on niisama tähtis ja tarwilik, nagu iga teine töö ja sellest seisukohast välja minnes peawad rahwaesitajad oma tasu saama selle, nagu iga teise töö eest. Mina ei leia mitte kuidagi võimalikuks, nagu akl. Westholm siin ütles, et rahwaesitajatele ainult päewaraha määrata. Meie rahwas on oma esitajad Asutawasse Kogusse walinud, kus nemad peawad ülesehitawat tööd tegema, kõiki jõudu koondades ennast sellele tähtsale ülesandele pühendama ja nii peaksid nad selle töö eest sedasama tasu saama, mis igaüks teine selle töö eest wõi selle töö wäärilikkuse eest saaks. Kui ka wõib olla Asutaw Kogu waheaegi peab, mis mitte pikad ei wõi olla, kuid üks wõi teine komisjon töötab ka waheaegadel. Mitte ainult suurem hulk meie liigetest ei ole komisjonides, waid iseenesest mõista, et meie Asutawa Kogu liikmed kõik komisjonides on. 120 liikmeline rahwaesitus on nii wäike esitus, et igalpool teistes riikides see esitus kolm kunni neli korda suurem on ja kõik on komisjonides. Meil 120 liikme juures ei wõiks palju järele jääda, kes mitte komisjonis ei ole. Meie peame eneste töö tähtsust teadma ja oma terwe waimlise jõu selle peale kontsentreerima. Kui Asutaw Kogu üheks kuuks ajaks puhkusele läheb, siis ei peaks need rahwaesitajad, kes siin istuwad, mitte muret pidama selle üle, kus kohal nemad enesele selle kuu jooksul tööd leiaksid, et ennast üle elatada; mina usun, et seadusandmise töö

on töö, mis tõesti wäsitab ja sellepärast peab võimaldama, et pärast tehtud tööd saab puhata ja jõudu koguda uue töö jaoks. See on võimalik ainult siis, kui Asutawa Kogu liikmed kindlat palka saawad kõige aja eest. Akl. Westholm'i ettepaneku kohta, et meie kokkuvõetlikud peame olema, paistab minule, et see kokkuvõetlikkus siin mitte kohane ei ole; mina ei soowita sugugi priiskamist, aga peab silmas pidama, et suurem hulk, wõib olla 60 kunni 80% Asutawa Kogu liigetest mitte kohalikud elanikud ei ole, waid maalt, et need kahel pool peawad elama — ise siin ja teisel kohal oma perekondi ülewäl pidama. Mina usun, et rahwaesitajatel ikka rohkem kulusid on, just oma ameti pärast, just sellepärast, et tema rahwaesitaja on, peab tema kõnesid pidama, käima rahwale aru andmas oma tegewuse üle, tema poole pööratakse kõiksugu küsimustega ühes wõi teises asjas, tema peab wast niisuguseid kulusid kandma, mis teistel mitte ei ole, sellepärast ei wõi tema hariliku palgaga ära elada. Sellest seisukohast välja minnes leian mina, et 1.500 mk. palgaks wähe on, et palk peaks vähemalt 2000 mk. peale tõstetama.

Teiselt poolt ei saa ma nõus olla, et juhatuse liigetele rohkem maksetakse, sest juhatuse liikmed ei pruugi sugugi rohkem tööd teha, kui mõni Asutawa Kogu liige, kes mitmes komisjonis kaasa töötab. Iseasi on Asutawa Kogu esimehega: tema peaks märksa suuremat palka saama, sest temal on otsekohesest ühenduses oma ametiga iseäralikka kulusid, mis riik temale peaks palga näol ära tasuma peale offitsiaalsete esituskulude, mis nii-kui-nii riigi kanda peawad jääma. Minu arwamise järele ei peaks komisjoni liigetele mitte iseäralikku tasu andama, waid kõigi Asutawa Kogu liigete palk olgu ühesugune. Aga et see palk alla 2000 oleks, sest ei saa ma praeguste tingimiste juures mitte aru.

K. Parts (rhw.): Keegi selle wastu ei waidle, et Asutawa Kogu liikmed ei peaks tasu saama, kuid seisukoht, millest meie välja läheme, on see, et töö eest peab tasu saama ja kui meie silmas peame, et juhatuse alaliselt koos käib ja temal rohkem tööd on, siis peab ta ka rohkem palka saama. Sarnane lugu on ka komisjonidega, kes Asutawa Kogu waheaegadel kokku tulewad, kuna teised puhkawad. Loomulik, et seda tööd ka hindama

peab. Kommisjonid, kes on sunnitud kokku jääma, et töid ja eelnõusid täiskogu jaoks ette valmistada, wõi et jookswaid seadusandlikka küsimusi otsustada wõi teisi küsimusi arutada, mis Asutawa Kogu poolt nendele peale pandud, kannawad suuremat koormat, kui teised, kes oma koduseid asju õiendama saawad minna, wõi puhkeaega saawad pidada. Wiimastel ei ole õigust waheaegadel, kus nad Asutawa Kogu tööst wabad on, mingit tasu saada.

(Juhatama hakkab abiesimees **L. Olesk.**)

Juhataja L. Olesk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Ma ei taha selle wiimase punkti kohta mitte sõna wõtta, ma tahaksin rääkida neist märkustest, mis siin on. Kõigepealt on teises reas öeldud „wõi kogukonna teenistuse“, see märkus tuleb maha kustutada, ta on juhuslikult siia sisse tulnud. Kuid ta on õieti siia sisse tulnud, et just seda külge walgustada, mida waremalt walgustada taheti. Meil on kodukorras § 84 punktide all tähendatud, mil põhjusel loetakse Asutawa Kogu liikme puudumist wabandawaks ja selle puudumise üheks põhjuseks on see, et kui ta riiklikkude ja kogukondlikkude asutuste ülesannetel on puudunud koosolekust. See on üks tähendus. Teine tähendus on see, et praegused meie kogukonna tööd on nii seotud riiklikkude töödega, et ei oska wahet teha, kus riigiteenistus hakkab ja kus kogukonna töö lõpeb. Kui meie nüüd niisugusele seisukohale peame asuma, et kogukonna teenistuses olewatele liigetele wõimaldame eesõigused nende liigete ees, kes riigiteenistuses on, siis on see teatud wiisil samasugune eesõigustamine kui neile, kes era-teenistuses on, kelle kohta midagi piirata ei saa. Lõppude-lõpuks jõudis wanematekogu otsusele, et siin kogukondlikud asutused ei puutu mitte otsekohe riigi asjadesse ja sellepärast tuleks nimelt need kaks sõna „wõi kogukonna“ maha kustutada ja jätta „riigiteenistuse“. Kommisjoni koosolekul arutati seda küsimust weel kord läbi ja leiti, et see mitte õige ei ole, kui kogukonna teenistuses olewaid isikuid eraldatakse riigiteenijatest ja komisjonis oldi arwamisel, et Asutawa Kogu liigetele ei peaks mitte õigust andma pidada muud teenistust, nad peaksid täiesti anduma Asutawa Kogu tööle. Mõni juhtumine wõib olla, kus Asutawa Kogu liige ka riigitee-

nistuses on, kuid see on tingitud ainult sellest, et seda isikut selle teenistuse juures hädasti tarwis on. Peab ütleva, et ta selle teenistuse juures igatahes ei saa täie jõuga olla, aga sellest seisukohast välja minnes, jääb selle asutuse hooleks selle isikuga kokku leppida palga asjus. Õigust öelda, on selle kahe märkuse sees kaks üksteise wastu käiwat süsteemi, üks süsteem, mida 1. märkuses näeme, on niisugune, et Asutawa Kogu liige saab oma palga Asutawa Kogu juurest. Kui ta peaks kogukonna wõi riigiteenistuses oima, siis see määrab, kas temale seal antakse palka, wõi ei, sealse töö kohaselt ja see tasu ripub ära hoopis teisest süsteemist ja selle süsteemi juures saadakse õige palk teenistuskohast, kuna Asutaw Kogu tilgutab nii palju sellele juurde, kui seal puudu jääb. Nõndawiisi on need kaks üksteise wastu käiwat süsteemi, seda palun Asutawa Kogu liikmeid arwesse wõtta. Kui seisukoht peaks niimoodi kujunema, et Asutawa Kogu liigetele lubatakse kogukondliku, wahest ka riigiteenistuse eest palka saada, siis peab igatahes arwesse wõtma seda, et kui liige puudub Asutawa Kogu koosolekutelt meie kodukorra § 84 punkt 4. nimetatud riikliku ja kogukondse teenistuse pärast, siis peaks otsus niisugune olema, et sel puhul tasu ei makseta. Selles mõttes tuleb eelnõu järgnew osa täiendada. Enam mul juurde lisada ei ole.

Juhataja L. Olesk: Waidlused on lõppenud. Asutawale Kogule jääb otsustada, kas käesolewa seaduseelnõu teisele lugemisele üle minna, teda komisjoni kätte anda wõi tagasi lükata. Ettepanekut, seda eelnõu komisjoni kätte anda, pole tehtud, siis panen hääletamisele: kes on selle poolt, et selle eelnõu teisele lugemisele üle minna? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on Asutaw Kogu otsustanud selle seaduseelnõu teisele lugemisele üle minna. Sisse on tulnud rhs. Parts'i poolt tähendus, mis loomulikult peab arutamisele tulema järgmisel koosolekul, milal meie kodukorra järele selle seaduseelnõu teine lugemine tuleb.

5. Terwitustelegrammi ettekandmine.

Peale selle on tulnud telegramm: Asuküla wallanõukogu Läänemaal, ära kuulates Eesti riikliku iseseiswuse akti, saadab Asutawale Kogule oma palawama ja õiglasema tänutunde. (Kiiduwaldused.)

Seega on tänane päewakord lõppenud. Kas tehakse ettepanekuid järgmise koosoleku kohta? Tuletan meelde, et wane-
matekogu otsustas koosolekuid harilikus korras pidada teisipäewal ja reedel. Kas tehakse ettepanekuid, muuta koosoleku

korda wõi wõib juhatus neil päewil koosolekuid kokku kutsuda harilikus korras. (H ü ü d e d: H a r i l i k u s k o r r a s.) Siis kuulutan koosoleku lõpetatuks.

Koosolek lõpeb kell 8.42 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **L. Olesk.**

Abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**